Molina, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Que ante este tribunal comparece don* **[CÉSAR],** *chileno, casado, dependiente, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliado para estos efectos en DIRECCION000, Curicó, quien interpone divorcio unilateral por cese de convivencia en contra de doña* **[MATILDE]**, *chilena, casada, contadora, cédula nacional de identidad N°NUM001, domiciliada en DIRECCION001, comuna de DIRECCION002, por las siguientes consideraciones:*

Señala que las partes contraen matrimonio con fecha 8 de noviembre de 2008, en la circunscripción de Lontué, inscribiéndose éste en el N°NUM003 de igual año y circunscripción, pactando como régimen de bienes separación total de bienes.

Agrega que del matrimonio nacen 3 hijos, todos menores de edad, quienes viven junto a la madre, siendo estos: [RICARDO], [PAOLO] y [FABIOLA], todos [FARÍAS].

Indica que el cese de la convivencia se produce en septiembre de 2020, luego de múltiples desavenencias. Lo cual trajo la intención de ambos de no continuar en convivencia, por la pérdida de la vida común y el interés por mantener vigente la comunidad matrimonial, sin que haya existido reanudación alguna de vínculo de convivencia entre las partes.

Hace mención al artículo 55 inciso tercero de la ley de matrimonio civil, que permite acceder al divorcio verificándose un cese efectivo de la convivencia por más de tres años.

Finalmente pide, se acoja demanda de divorcio en contra de doña [MATILDE] y, en definitiva, declarar el término del matrimonio ya pormenorizado, ordenando subinscribirse la sentencia ejecutoriada que así lo declare al margen de dicha inscripción, con expresa condenación en costas ante oposición.

SEGUNDO: *Que, doña* **[MATILDE],** *ya individualizada, contestando la demanda impetrada solicita su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, toda vez que la separación se habría debido a la transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad propio del matrimonio por parte del cónyuge demandante, siendo la Sra. [Matilde] titular de la acción de divorcio del artículo 54 N°2 de la Ley N°19.947, la cual es irrenunciable y difiere de una declaración de divorcio por cese de convivencia, porque tiene consecuencias respecto de la mala fe en el matrimonio y en la*

responsabilidad extracontractual del Sr. [César] por los daños y perjuicios que le habría ocasionado a la demandada.

Señala que es efectivo la fecha del matrimonio y el nacimiento de los tres hijos comunes. Agrega que, en lo que respecta a los alimentos, estos se encuentran discutiendo en causa RIT: C-38-2024 seguida ante el Juzgado de Familia de Curicó, en donde con fecha 23 de enero de 2024, se fijaron provisorios por la suma $1.500.000 mensuales, a los cuales se encuentra obligada la contraria.

Sin embargo, explica que no sería efectivo que la separación entre las partes se haya dada por "múltiples desavenencias", toda vez que el término del vínculo sentimental entre las partes **es con ocasión a la infidelidad grave y reiterada de don [César] con doña [Ester],** *cédula nacional de identidad número: NUM005, cuñada de la señora [Matilde]. Sin perjuicio, de otras infidelidades que cometió el Sr. [César], tales como la secretaria que trabaja con él, mujeres que prestan servicios sexuales, entre otros.*

Añade que, con ocasión de dicha infidelidad cometida por la contraria y la cuñada de la demandada, se suscitó un conflicto familiar extendido, pues **doña [Ester] reconoció en el mes de septiembre de 2020, en términos exactos, el tener una relación oculta hace más de 2 años con el Sr. [César].**

Manifiesta que doña [Matilde] es titular de la acción de divorcio del artículo 54 N°2 de la Ley de Matrimonio Civil, la cual es irrenunciable, por lo que se solicita que se rechace en todas sus partes la demanda de divorcio unilateral por cese de convivencia deducida por el Sr. [César], con expresa condena en costas, por las razones expuestas, y, en su lugar, que se declare el divorcio culposo que se demanda en el mismo acto de la contestación.-

TERCERO: *Que, doña* **[MATILDE],** *cédula de identidad N°NUM001, ya individualizada, interpone* **demanda reconvencional de divorcio por culpa,** *por causal subjetiva fundado en la causal del artículo 54 Nº2 de la Ley 19.947, sobre*

Matrimonio Civil; en contra de su cónyuge don **[CÉSAR],** *cédula nacional de identidad N°NUM000, ya individualizado.*

Explica que con fecha 08 de noviembre de 2008, las partes contrajeron matrimonio y comenzaron a vivir juntos en una casa que arrendaban en la localidad de DIRECCION002. Para ese entonces él cónyuge se desempeñaba en la empresa de su familia "PERSONA_JURIDICA000", y doña [Matilde] llevaba alrededor de 2 años trabajando en "Frutícola Frutifor", empleo al cual renunció en el año 2009.

Agrega que, con fecha NUM006 de 2010, nace el primer hijo de las partes: **[RICARDO]**, *de actuales 13 años. Así, el grupo familiar se trasladó a su casa familiar recién construida.*

Refiere que, con ocasión a que el niño [Ricardo] se encontraba contantemente intervenido por especialistas de la salud, pues presentaba problemas al caminar, lo derivaron a Teletón, entre otras cosas; su representada volcó su vida al cuidado de su hijo.

No obstante, a fin de obtener una previsión, firmó un contrato de trabajo con la empresa de su cónyuge ("PERSONA_JURIDICA000"), en donde si bien firmaba liquidaciones, nunca percibió un sueldo por ello, ni mucho menos ejerció labores.

Luego, con fecha NUM007 de 2013, nace el segundo hijo **[PAOLO]**, *de actuales 10 años.*

Señala que como matrimonio comenzaron a concurrir más a eventos sociales, entre estos, paseos de curso, eventos escolares, etc. Sin embargo, de forma consecuencial ella comenzó a recibir más comentarios sobre el nivel de confianza que la contraria mantenía con una mujer que asistía a dichos eventos, a tal punto, que en una ocasión el esposo de dicha mujer, le manifestó la incomodidad de la cercanía, toda vez que el Sr. [César] con dicha mujer se juntaban a tomar alcohol. Tiempo después -luego de la separación-, la Sra. [Matilde] confirma la infidelidad de su cónyuge.

Con fecha NUM008 de 2017, nace la tercer y última hija de las partes: **[FABIOLA]**, *de actuales 6 años.*

Refiere que en el año 2018, la Sra. [Matilde] fue diagnosticada de cáncer de mama. Posteriormente en que el año 2019, una apoderada del colegio le comenta que, en un asado en su casa, el Sr. [César] había confesado tener una relación extramarital con doña [Ester], y que tenía que esforzarse más para ocultarla. Advierte que doña [Ester], no sólo trabajaba con el cónyuge culpable, sino también es pareja del hermano de la señora [Matilde], y por ende su cuñada.

Explica que con el tiempo, las salidas en el cónyuge culpable y su cuñada fueron cada vez más evidentes, sumándole transferencias de dinero, acercamientos cariñosos, entre otros. Por si fuera poco, el cónyuge culpable comentaba a viva voz con otras personas, que le producía rechazo tener relaciones sexuales con su mujer -Sra. [Matilde]-, ya que no sólo carecía de un seno mamario, sino que también tenía cicatrices de operaciones en el estómago, por lo que las demás mujeres eran mejores en la intimidad que ella.

Así las cosas, la infidelidad entre el cónyuge culpable y la cuñada de la señora [Matilde], refiere, fue tan evidente, que el hermano de la Sra. [Matilde] comenzó a preguntar sobre estas salidas, actitudes y conversaciones. Conforme a ello, el 23 de septiembre de 2020, alrededor de las 11 de la noche, el cónyuge culpable recibe una llamada del hermano de doña [Matilde], señalando que doña [Ester], habría revelado la infidelidad de hace más de 2 años que cometía con él - Sr. [César]-. De esta forma, es que el Sr. [César] concurre al domicilio del hermano de la demandante reconvencional, enfrascándose en una pelea, para luego volver al hogar común negando nuevamente los hechos, no estando más de 5 minutos para irse nuevamente.

Al día siguiente, el cónyuge presuntamente culpable le comunica a doña [Matilde] que se va a trabajar por 1 mes y medio a Iquique, no retornando desde entonces al hogar común, y quedando ella al cuidado de sus hijos.

Añade que, no sólo la dependencia económica que sufría, sino también la emocional y que la llevó a mantenerse en una relación sentimental en donde sólo existían atisbos de infidelidad, hasta finalmente terminarla con la certeza de una relación extramarital que el cónyuge llevaba con su cuñada por años, y que en definitiva fue reconocida por doña [Ester].

Hace referencia al artículo 54 Nº2 de las causales especiales de la Ley 19.947, señalando que para que sea procedente la declaración de divorcio deben concurrir, copulativamente, tres requisitos: 1. Que la causal se funde en una falta imputable al otro cónyuge. 2. Que ello constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos. 3. Que todo ello torne intolerable la vida en común. Cumpliéndose en el caso de marras todos de los requisitos señalados, por lo que finalmente solicita se acoja la demandada reconvencional de divorcio culposo por transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad propio del matrimonio por parte del cónyuge don **[CÉSAR]**, *con expresa condena en costas, declarando el divorcio culposo del matrimonio celebrado entre las partes con fecha 08 de noviembre de 2008, ante el Oficial del Registro Civil de la circunscripción de Lontué, el cual fue inscrito bajo el número NUM003 del mismo año, ordenando la subinscripción de la sentencia definitiva firme y ejecutoriada al margen de la inscripción matrimonial citada.*

CUARTO: *Que doña* **[MATILDE],** *ya individualizada, conjuntamente con la demanda de divorcio por culpa impetrada reconvencionalmente, interpone* **demanda de compensación económica** *en contra de su cónyuge don* **[CÉSAR],** *ya individualizado. Funda su acción señalando que fruto del matrimonio que contrajeron las partes el 8 de noviembre de 2008, nacieron los tres hijos comunes:* **[RICARDO]**, *de actuales 13 años;* **[PAOLO],** *de actuales 10 años; y* **[FABIOLA]**, *de actuales 6 años; todos de apellido* **[FARÍAS].**

Que, en el mes de septiembre de 2020, se produjo el término definitivo de la relación entre las partes, con ocasión a la infidelidad grave y reiterada de don [César]. Explica que los alimentos, estos se encuentran actualmente discutiéndose en causa RIT: C-38-

2024 seguida ante el Juzgado de Familia de Curicó, en donde con fecha 23 de enero de 2024, se fijaron provisorios por la suma $1.500.000 mensuales.

Refiere que antes de conocer a su cónyuge, la Sra. [Matilde] y desde el año 2006 ejercía labores en Agrícola y Forestal Frutifor, en donde con la confianza de empleador y jefatura, sus inicios contemplaron comenzar a gestar su propio equipo en dicha empresa. Posteriormente contrae matrimonio con el Sr. [César], en noviembre de 2008, y comenzaron a vivir juntos en una casa que arrendaban en la localidad de DIRECCION002. Añade que para ese entonces él cónyuge se desempeñaba en la empresa familia de "PERSONA_JURIDICA000", y la demandante reconvencional llevaba alrededor de 2 años trabajando en "Frutícola Frutifor".

Explica que debido a las largas horas de trabajo lejos de casa y el interés de formar una vida más familiar y con hijos, su cónyuge en el año 2009 le propuso dejar de trabajar, por lo que, atendido a que tenía un buen desempeño, su jefe, le ofreció continuar por un leve periodo con boletas honorarios. Ese mismo año, la Sra. [Matilde] queda embaraza de su primer hijo. En el año 2010, ya sin fuente laboral, a su cónyuge -Sr. [César]- le ofrecen encargarse por un periodo de la Vendimia de Concha y Toro, con ello, le ofertó trabajar durante dichos meses en la empresa y recibir un sueldo por ello. Para ese entonces el trabajo de la Sra. [Matilde] consistía en facturaciones, recursos humanos y apoyo de gestiones, percibiendo la suma de $1.000.000 mensual por tres meses, sin formalidades.

Sigue relatando que, el NUM006 de 2010, nace el primer hijo de las partes: **[RICARDO]***, y se trasladan a su casa familiar recién construida.*

Señala que, con ocasión a que el niño [Ricardo] se encontraba contantemente intervenido por especialistas de la salud, pues presentaba problemas al caminar, con diagnóstico de pie equino bilateral idiopático, lo derivaron a Teletón Talca (institución a la que pertenece hasta la fecha), terapeuta ocupacional, neurólogo, entre otras cosas; por lo que la demandante volcó su vida al cuidado de su hijo. No obstante, a fin de obtener una previsión, firmó un contrato de trabajo con la empresa de su cónyuge ("PERSONA_JURIDICA000") desde el año 2010 al 2017, en donde si bien

firmaba liquidaciones, nunca percibió un sueldo por ello, ni mucho menos ejerció labores. Así es que durante aquellos años recibió pagos por licencia médicas por los embarazos y su enfermedad de cáncer de mamá.

Posteriormente, con fecha NUM007 de 2013, nace el segundo hijo: **[PAOLO],** *fecha en la cual ya habían comenzado las infidelidades del Sr. [César], y de las cuales ella desconocía.*

Con fecha NUM008 de 2017, nace la tercera y última hija de las partes: **[FABIOLA]**, *por lo que, a lo largo de todos los años, ella se quedó a cargo del cuidado de los hijos y las labores del hogar común, sin perjuicio que en ocasiones contaban con el apoyo de una asesora del hogar, y si bien, la señora [Matilde] trató de emprender a lo largo de los años, el Sr. [César] sólo se limitaba a trabajar, no demostrando motivación alguna por cooperar no sólo con las labores de cuidado de los hijos en común, sino que también con los quehaceres del hogar.*

Relata que, en el año 2018, la Sra. [Matilde] fue diagnosticada de cáncer de mama, proceso que no sólo fue difícil para ella, sino que también para todo el grupo familiar. No obstante, la etapa de recuperación se tornó oscura, toda vez que las salidas constantes del Sr. [César] se vieron limitadas atendido a que debió contribuir en el cuidado de los niños, y es así que comportamientos erráticos del cónyuge aumentaron más y más, descontrolándose a tal punto de llegar a los gritos con los niños, llegando al término de la vida común por los hechos y circunstancias relatados a propósito del divorcio por culpa demandado desde septiembre de 2020.

Hace presente, no sólo la dependencia económica que sufría, sino también la emocional y que la llevó a mantenerse en una relación sentimental en donde sólo existían atisbos de infidelidad, hasta finalmente terminarla con la certeza de una relación extramarital que el cónyuge llevaba con su cuñada por años.

Así las cosas, señala que la Sra. [Matilde] quedó a cargo en su totalidad de la crianza y cuidado de los hijos, sobre todo haciéndose cargo de los extensos traslados que implica

las diversas intervenciones a las cuales se encuentra sometido el niño [Ricardo], en particular sus atenciones en Teletón Talca.

Posterior al cese de la convivencia, indica que, en el año 2021, una amiga, le propuso trabajar en una Clínica Dental en Talca, como contralor, sin horario ni contrato, el cual aceptó, atendido a que carecía de la experiencia solicitada en otros cargos, y atendido a la flexibilidad horaria, pero el ingreso no era acorde al mercado, sino que bastante inferior. Como complemento aceptó un cargo de profesor en un Colegio Técnico Profesional de Lontué, pero atendida a la escasa colaboración del Sr. [César] en los cuidados de los hijos, tuvo que renunciar, toda vez que 2 de sus hijos estudian en Curicó y otro en DIRECCION002, conllevando viajes extensos.

Finalmente dice que, en el año 2022, la Sra. [Matilde] comenzó una formación como Coach Financiero. Pero esto no ha producido frutos, toda vez que, en el mercado laboral, solicitan años de experiencia y continuidad, lo cual le ha dificultado retomar su vida profesional.

Por otro lado, indica que, la consolidación profesional y patrimonial del demandado reconvencional, le permite hoy en día recibir sobre **$300.000** *mensuales, mientras que el Sr. [César] como empresario, percibe un ingreso sobre los* **$8.000.000,** *según estima.*

Explica que dichos ingresos provienen de diversas fuentes, como la empresa de transporte familiar en la que participa, respecto de la cual percibe $2.500.000 pesos mensuales; ingresos de la sociedad PERSONA_JURIDICA011 y camiones que mantiene para el traslado de uvas que pueden superar el monto descrito previamente. Además, refiere que el demandado recluta camiones para traslado de uvas desde los predios a la viña, es un empresario muy conocido de la zona, con amplio patrimonio en transportes, propiedades, derechos en sociedades, sumado a reciente patrimonio hereditario.

Así señala que su informe empresarial da cuenta de: 1) Patrimonio en propiedades de $2.000.000.000 2) Patrimonio en vehículos por $1.000.000.000 3) 56 vehículos 4.) Por

Patrimonio se considera una GRAN EMPRESA. Teniendo además, participación en las siguientes empresas: a) RUT NUM009, b) SOCIEDAD PERSONA_JURIDICA000 RUT NUM010, c) SOCIEDAD PERSONA_JURIDICA001 RUT NUM011, d) SOCIEDAD PERSONA_JURIDICA002 RUT NUM012, e) SOCIEDAD RUT NUM013 SERVICIOS PERSONA_JURIDICA003, f) SOCIEDAD RUT NUM014 PERSONA_JURIDICA004, g)SOCIEDAD RUT NUM015 SOCIEDAD PERSONA_JURIDICA005, h) SOCIEDAD RUT NUM016 PERSONA_JURIDICA006

Argumenta que, lo anterior demuestra que el demandado adquirió su mayor experiencia profesional y cultural durante la relación matrimonial, a diferencia de a actora.

Señala que para los efectos de la procedencia de la compensación económica se acreditara que la Sra. [Matilde] se ha privado de trabajar y, cuando lo he hecho fue en menor medida de lo que podía y quería, por más de 120 meses.

El matrimonio duró alrededor de 15 años aproximadamente y la vida en común se sostuvo desde el 08 de noviembre de 2008 a 23 de septiembre de 2020, es decir alrededor de 11 años.

En cuanto a la situación patrimonial de los cónyuges: este punto las diferencias económicas son diametralmente opuestas. Por un lado, el Sr. [César] lleva de forma interrumpida trabajando desde el año 2005 a la fecha, creciendo profesionalmente. En cambio, en el caso la señora [Matilde] tiene lagunas previsionales, renunció a desarrollarse profesionalmente como profesora, lo que a postre se traduce que el Sr. [César] estaría percibiendo como ingreso mensual superiores a los $8.000.000 a $10.000.000 de pesos, es dueño de propiedades, posee participación en diversas sociedades, teniendo 45 años mientras ella tiene 44 años de edad.

Por otro lado, argumenta que el diagnóstico de cáncer mamario que se le detecto en 2018 y que la mantiene en tratamiento crónico que involucró sendas cirugías y desde luego tratamientos integrales que no ha podido incorporar en su totalidad sobre todo desde la línea salud mental por no contar con los medios.

Adicionalmente, refiere que el año 2022 se tuvo que someter a cirugía ginecológica frente al riesgo de activación de cáncer, dado los antecedentes de cáncer mamario.

En la actualidad se encuentra en una situación límite, desde lo emocional, desde lo económico y desde su salud física y mental.

En cuanto a las cotizaciones previsionales: señala que las cotizaciones previsionales de la Sra. [Matilde] se han vistos menguadas por sendas lagunas de cotización, lo que ha llevado que hoy en día tenga un fondo total de $39.323.058 mientras que el demandado, sin ningún tipo de laguna previsional y, además realizando probablemente APV, supone que debe estar por sobre los $100.000.000

Respecto a la calificación profesional: señala ser de profesión Contador Auditor, y el Sr. [César] es profesión Ingeniero agrónomo con muy dispar suerte desde lo económico y patrimonial, y con dificultades para ella de acceder al mercado laboral, pues estuvo sin poder desarrollar su carrera durante a lo menos 13 años, no pudiendo desarrollarse en su carrera profesional, situación que evidentemente afecta a su ingreso al mercado laboral, no sólo en cuanto a ser contratada, sino que si se puede concretar una oportunidad, esta será por una remuneración muy inferior a lo que hubiese percibido de haber seguido su carrera, cuyas remuneraciones ofertadas actualmente en el área son de $1.500.000, y la más alta es de $4.500.000. Por, lo que, el promedio de remuneración compensables debería ser en torno a $3.000.000, según indica.

Además, añade que, es evidente que, desde un comienzo, prestó colaboración a su cónyuge postergándose, lo que permitió al Sr. [César] acceder a la progresión de su carrera.

Respecto de las mala fe del cónyuge hace especial énfasis en que el quiebre conyugal no solo se produjo por actos cometidos por el demandado, y la relevancia de una serie de conductas que demuestran un actuar consiente de este en su contra, como por ejemplo, la negativa contumaz de contribuir en el pago en las necesidades de los hijos,

limitándose antes de la presentación de la demanda de alimentos, a una suma que ni siquiera alcanzaba a cubrir la totalidad de los gastos de educación de los niños.

*Finalmente, señala doctrina y normas legales, señalando que se cumplen todos los requisitos para hacer procedente la compensación económica, señalando que la demandante no trabajó durante la convivencia matrimonial, es decir, 108 meses, a los que se le deben sumar, los 144 meses no trabajados luego del cese de convivencia, dando un total de meses no trabajados de 252, los que deben multiplicarse con la remuneración promedio descontado descuentos legales que sería $ 1.500.000 (monto compensable mensual), lo que da un Monto compensable por meses no Trabajados de $ 378.200.000, mas un daño previsional de $ 90.720.000, por lo que el menoscabo económico sufrido sería de $***468.920.000 aproximadamente.-***

En consecuencia pide se acoja la demanda reconvencional de compensación económica en contra de don **[CÉSAR],** *ya individualizado, y en definitiva:*

1) Condenarlo al pago de **$ 468.920.000** *aproximadamente, más reajustes e intereses o lo que el tribunal, conforme al mérito de los antecedentes determinen, y con expresa condenación en costas en caso de oposición o la suma que el tribunal estime de justicia otorgar*

2) Traspaso del **50% de los fondos previsionales** *desde la cuenta de capitalización individual del demandado a la cuenta de capitalización individual de la demandante reconvencional de compensación económica o la cantidad que el tribunal estime de justicia otorgar.*

QUINTO: ***Contestación demandas reconvencionales*****.** *Que, don* **[César]** *contesta demanda reconvencional de divorcio por culpa, señalando en síntesis que, del vínculo matrimonial, efectivamente nacen 3 hijos entre los años 2010 y 2017. Que la relación no termina por lo expuesto por la contraria, quien relata una serie de maltratos, vejaciones, infidelidades, etc., sin haber realizado en oportunidad alguna una denuncia.*

Agrega que lo único que la contraria indica como causal de culpa, es una relación en paralelo, sin indicar, lugares, fechas, momentos, en que, circunstancias ocurre, para después deslizar, que esto ocurrió entre él y su cuñada, doña [Ester], lo que desde ya niega, señalando que aquello es una invención, de la actora reconvencional para dejarlo en determinadas circunstancias para enfrentar una demanda de compensación económica.

Añade, que lo anterior, queda demostrado con mayor claridad ya que en la demanda nunca se habla de un daño emocional en la demandante, cuestión esencial a la hora de imputarle alguna falta.

Sostiene que, la relación concluye el 2020, pues indican en su demanda, que es el momento en que él se va a vivir a Iquique, cuestión que coincide con la fecha en que su parte indica en la demanda principal, como fecha de cese de convivencia.

Señala que nunca se refirió frente a terceros, sobre el estado físico o estético de la demandante posterior a una cirugía, cuestión abiertamente absurda.

Así, en primer término, niega todo tipo de relación paralela con otra persona, sea esta cualquiera o con la señora [Ester], pues sólo, posterior a la separación, efectivamente inicia una relación amorosa con su actual pareja, quien vive junto a él y se vincula con los hijos matrimoniales de las partes.

Niega cualquier tipo de maltrato proferido a la contraria. Señala que es relevante para derribar la teoría, que, de mala fe, sostiene la contraria, pues lo ocurrido es que antes del cese, la relación venia totalmente desgastada, propio de los años de convivencia y el crecimiento de los hijos. Así, las cosas, efectivamente producto de una serie de discusiones, en que la contraria insistía en la existencia de relaciones extramaritales por parte del señor [César] totalmente inexistentes.

Señala que, omite la contraria, que, luego de la separación, con ánimo de darle nuevos aires a la relación matrimonial, realizan múltiples viajes, incluso viajando a Estados Unidos, propio de un plan de retorno y de readecuación familiar.

Así, en el improbable evento de que lo que sostiene, la señora [Matilde], tuviese algún sentido de la realidad, se produjo el perdón de la causal, toda vez que la realidad, da a entender que, pese a que ella insistía sostener que su cónyuge tenía una amante, pues relata en su demanda que recibía comentarios de múltiples fuentes y relaciones paralelas, eso NO FUE SUFICIENTEMENTE GRAVE, para hacer cesar la vida común, con lo cual no puede esgrimir la institución del divorcio por culpa, por carecer de elementos fundantes.

Agrega que en el evento de analizar su actuar, ¿qué fue lo grave? si pese a sus sospechas de infidelidad, como indica, nunca terminó la relación, nunca comprobó si ello era cierto, no hay detalle alguno al respecto. Si descubrió infidelidad, con carácter reiterado y prolongado, cual es el motivo para ir de vacaciones juntos a múltiples partes, incluyendo el extranjero, para retomar la relación y darse una nueva oportunidad, como casualmente omite en la demanda.

Finalmente señala que niega la ocurrencia de los hechos. En subsidio, si se dieran por ciertos, no se cumple el volver intolerable la vida común. No faltó gravemente al deber de guardarse fe y al de fidelidad, no hay indicación del acto de infidelidad, de la reiteración, de la gravedad y de cómo eso trajo consigo la no reanudación del vínculo.

En razón de aquello, solicita tener por contestada demanda de divorcio por culpa, rechazarla y condenar a la contraria en costas, por litigar de mala fe, exponiendo una realidad falsa ante el tribunal.

Que, seguidamente, don **[César]** *contesta demanda de compensación económica, interpuesta, solicitando su rechazo en todos sus términos, por los siguientes argumentos:*

Señala que, al momento de contraer matrimonio, la demandante de compensación, ya se encontraba trabajando y titulada como contador auditor, propio de la edad de la misma al contraer matrimonio. Que el señor [César], ya contaba con su formación profesional y se encontraba inserto en la empresa familiar PERSONA_JURIDICA000.

Que además la demandante reconvencional reconoce haber trabajado sin interrupciones hasta el año 2010, momento en que pasa a trabajar para la empresa familiar, esto es, para la familia [Correa], que posee una conocida empresa de transportes de nuestra zona, que es fruto del trabajo del padre del cónyuge y su hermano. Hoy luego del fallecimiento, la participación del señor [César], corresponde a la sucesión, de la cual el demandado reconvencional es parte.

Así refiere que luego del 2010, la demandante, comenzó a trabajar en el rubro de la familia, taras vitivinícolas y de transporte, cuestión que ahora pretende desconocer, mostrando su propio dolo, reconoce simplemente que tiene un contrato, pero que era falso, es decir, pretender que, bajo una teoría de burlar la ley, hoy el tribunal, debe tener que reconocer precisamente lo inverso.

Añade que, es efectivo el hecho de la disparidad de la situación económica, pero eso estaba presente antes del matrimonio, por lo que, la fortuna familiar de la cual puede ser parte, en nada tiene que ver con el aporte o la indiferencia de la señora [Matilde], quien también reconoce el nexo laboral con la empresa familiar.

Añade que es falso que luego del matrimonio no haya podido trabajar, pues se reconoce que siempre hubo asesora del hogar, cuestión que hoy escasea propio de los cambios post separación, ambos siempre han trabajado y juntos compartieron la crianza de los hijos comunes.

Refiere que, sostener aquello de existir contrato, firmar liquidaciones, pagar A.F.P., y salud, para luego sostener que ello es un contrato simulado, es algo que el tribunal no puede amparar.

Explica que, laboralmente, la historia laboral del señor [César], siempre estuvo al lado de su padre, hoy fallecido, negocio que comparte con sus primos y hermanas, además sostener sin sentido de realidad alguno, que hay contadores auditores que reciben de remuneración 1,5 millones de pesos y otros 4,5 millones, desde ahí desprender que ella, obtiene a compensar 3 millones de pesos mensuales, es algo que carece de toda lógica.

Reitera que no hay dedicación a los hijos, que haya impedido actividad remunerada, por tanto, no hay menoscabo.

Además, agrega que hay que analizar menos de 10 años de convivencia, y dentro de ello, considerar que la demandante hoy tiene 44 años y el demandado 45, es decir, ambos de una media edad y con amplias opciones de insertarse laboralmente, como se desprende de su relato, por lo que no resultaría procedente la demanda impetrada debiendo rechazarse con costas.

SEXTO: *Que, en la audiencia preparatoria, con la asistencia de ambas partes debidamente representadas, se realizó llamado a conciliación de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Matrimonio Civil, el cual no fructífero. En relación a la compensación económica, y si bien el tribunal instó a las partes a arribar a una solución colaborativa, finalmente se tuvo por frustrado igualmente el llamado a conciliación en dicha materia.*

Posteriormente, el tribunal fijó el objeto del juicio y los hechos a probar en juicio de la manera que sigue:

Objeto de Juicio respecto a la acción de divorcio unilateral*:*

Procedencia de la demanda de divorcio unilateral impetrada por don [César] en contra de doña [Matilde]

Hechos a Probar respecto del Divorcio unilateral:

1.- Existencia del vínculo matrimonial entre las partes.

2. Efectividad de que las partes han cesado su convivencia por más de tres años en forma ininterrumpida a la fecha de interposición de la demanda.

Objeto de Juicio respecto a la acción de divorcio por culpa:

Procedencia de acceder a la demanda impetrada reconvencionalmente por doña [Matilde], en contra de don [César].

Hechos a Probar respecto del Divorcio por culpa:

1.- Efectividad de existir vínculo matrimonial no disuelto entre las partes.

2.- Efectividad de que el demandado reconvencional incurrió en una transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad durante el matrimonio. Hechos y circunstancias que así lo acrediten.

3.- Efectividad de que dicho incumplimiento y transgresión grave y reiterada a los deberes del matrimonio torno intolerable la vida en común.

Objeto de Juicio respecto a la acción de Compensación Económica:

Procedencia de acceder a la demanda reconvencional de compensación económica.

Hechos a Probar respecto de la acción de Compensación Económica:

1.- Efectividad de que doña [Matilde], se dedicó durante el matrimonio al cuidado del hogar o de los hijos en común con el demandado.

2.- Efectividad de que, a consecuencia de lo anterior, doña [Matilde], no pudo realizar una actividad remunerada o lucrativa y lo hizo en menor medida de lo que podía y quería.

3.- Duración efectiva de la con vivencia matrimonial.

4.- Situación patrimonial y previsional de ambas partes.

5.- Capacidad profesional de la demandante, anterior a la convivencia matrimonial y posterior a aquella.

6.- Efectividad de existir un menoscabo económico respecto de la demandante reconvencional.

7.-Duración del matrimonio y de la vida común, buena o mala fe de las partes. Edad y estado de salud de ambos cónyuges y colaboración que hubiere prestado la actora reconvencional al favorecimiento de las actividades lucrativas de su cónyuge y demandado de autos.

SÉPTIMO: *Que en audiencia de juicio, a la que asisten ambas partes debidamente representadas,* **el demandante principal y demandado reconvencional** *rindió la siguiente prueba:*

Documental:

1. Certificado matrimonio de las partes.

2. Certificado nacimiento 3 hijos matrimoniales, esto es, [Ricardo], [Paolo] y [Fabiola].

3. Certificado de cotizaciones históricas del demandante principal AFP Cuprum, de fecha de 19 de julio de 2024.

4. Certificado de nacimiento de ambos cónyuges.

5. Certificado de pago de colegiatura de los hijos matrimoniales 30 de noviembre de 2023, en Colegio PERSONA_JURIDICA007.

6.Copia integra de los autos Rit N° C-38-2024 del Juzgado de Familia de Curicó hasta 25 de octubre de 2024.

Pericial:

Comparece la perito social doña Daniela Maritza Marambio Angulo, *cédula de identidad N°NUM017, quien efectuó pericia social de ambas partes y expone:*

Que se realizó pericia social en el mes de agosto 2024 respecto de ambos. Señala que don [César] es ingeniero agrónomo, se indaga historia familiar e indica que las partes se conocieron el 2006, se casaron en 2008 con separación de bienes, en 2010 construyeron vivienda principal donde actualmente vive [Matilde].

Don [César] dice que siempre ha trabajado en empresa familiar PERSONA_JURIDICA000. Cuando [Matilde] se casó ella trabajaba como contadora para una empresa diversa.

Agrega que fue una decisión consensuada renunciar al trabajo de ella, para que ella ingresara a trabajar a la empresa familiar, ingresa inmediatamente, con contrato de trabajo, con salario y beneficios de cualquier trabajador. Esto es de febrero de 2010 a 2017 cuando es finiquitada.

Añade que del matrimonio nacieron 3 hijos. Don [César] desempeñaba el rol proveedor, aportaba vivienda, siempre con servicio doméstico, la madre por lo que el reconoce, quien asume el rol de apoderado y el padre se encargaba del traslado al colegio y jugar con los niños, salían de vacaciones, hicieron una vida de familia tranquila.

En el año 2020 ocurre la separación él hace abandono domicilio sin explicar motivos a la perito, y llegan a un acuerdo extrajudicial donde ella y los hijos se quedan en la casa y el paga y aporta dinero, continua pagando contribuciones, colegios, salud, asume suministros de casa, guardia que tenían en la casa, mantuvo los gastos de salud, pero hubo dificultades en el tema económico en 2023, con demanda en tramitación por pensión de alimentos en Curicó.

Añade que según lo periciado don [César] trabaja en PERSONA_JURIDICA000, siempre para las empresas de su familia, él también tuvo un contrato de trabajo desde 2010 a 2017 cuando igualmente fue finiquitado pero continuó trabajando siempre en labores administrativas para la empresa, su certificado arroja 143 meses de cotizaciones.

Don [César] al irse de la casa, inicia una nueva relación de pareja en el año 2022 con doña [Elisa], conviviendo desde el año 2023, ella no trabaja, tiene dos hijos del matrimonio anterior y reciben pensión de alimentos. Se han incorporado los hijos de don [César] a la dinámica familiar y ha sido un proceso positivo.

En cuanto a la situación médica, explica que el señor [César], tuvo un aneurisma a principios de año, estuvo 25 días hospitalizado en Santiago, estaba con rehabilitación al momento de la pericia, pero ha ido disminuyendo con recuperación exitosa. Tiene Isapre y tiene como carga a sus tres hijos. Aporta 1 millón de pesos, además paga el colegio de sus hijos, la casa fue declarada bien familiar, paga las contribuciones, los traslada a los colegios y trata de participar lo más posible en la crianza.

Según la carpeta tributaria que tuvo a la vista la perito, don [César] participa en 4 sociedades, todas asociadas a la familia, y en su declaración de patrimonio, tiene 50% de participación y en otra un 29%, en la carpeta tributaria aparece declaración de renta aparecen retiros que realiza el 2023 con dos millones **$2.170.000** *en promedio mensual.*

Tiene 36 millones de ahorro previsional, la única propiedad a su nombre es en la que vive su cónyuge e hijos y el valor fiscal es de **$230.000.000.** *las cartolas bancarias propias, son el banco BCI, y dice que en su trabajo le transfieren, se ven con rentas permanentes* **$3.490.000** *mensual, hay una diferencia por insumos que compra para la empresa pero no es tan significativa, sin perjuicio que no hay registro de eso. Dice que no tiene contrato ni liquidaciones, pero le pagan su sueldo directamente en su cuenta.*

En conclusión su renta sumando las cartolas más la carpeta son **$5.600.000** *aproximadamente, como [César], pero lo que pasa en las sociedades compete a otra expertiz, conduce un vehículo y reside en Curicó en un condominio de 6 casas que*

pertenece a una de sus sociedades no paga arriendo, solo los gastos básicos de ella, pero no corrobora gastos porque no hay documentos de respaldo.

En resumen, concluye que su capacidad económica es por los retiros de su empresa y el otro ingreso que se le deposita directamente en su cuenta, tiene un inmueble en el que vive la demandante y sus hijos, con ahorro previsional 36 millones aproximadamente.

Respecto de doña [Matilde], ella dice que sintió presión para dejar el trabajo luego de casarse para que fueran padres, pero reconoce que fue una decisión consensuada. Dice que no es efectivo que haya trabajado ininterrumpidamente dese 2010 a 2017 para PERSONA_JURIDICA000, sino que más bien era una empresa que formó su marido con un primo donde ella tenía que apoyar en la época de vendimia y recibía una renta, pero por el contrato con PERSONA_JURIDICA000 nunca recibió, solo los beneficios de cotizar.

Reconoce que don [César] era quien cumplía el rol proveedor, pero la labor de crianza era de exclusividad de ella. Tuvieron tres hijos, dice que el padre se preocupaba más bien sólo de trabajar y en escasas oportunidades se preocupaba de acompañarla a algún control médico de sus hijos. Si reconoce ayuda de empleada doméstica. Menciona episodios de violencia psicológica e infidelidad y aquello termina cuando se entera que él le fue infiel con su cuñada, señora de su hermano, luego conversaron y llegaron a un acuerdo económico y él se mantuvo a cargo de costear los gastos de la familia. Esta dinámica la mantuvo hasta el año 2023 cuando el redujo el dinero de $1.500.000 a $1.000.000 y también redujo otros pagos que hacía.

No reconoce el trabajo en PERSONA_JURIDICA000, solo trabajo esporádico en la vendimia para una empresa de [César] con un primo, pese al contrato que le hicieron en PERSONA_JURIDICA000, trabajaba 4 meses en el año en la parte de contabilidad. Luego de la separación empieza a buscar a opciones de trabajo, trabaja como contadora en un centro dental en Talca, presta servicios y hace un año tuvo que cesar el apoyo del servicio doméstico y va una persona una vez a la semana a hacer aseo. Se le pidió certificado cotizaciones, con 112 cotizaciones continuas, las boletas emitidas son todas posteriores a la convivencia. Doña [Matilde] vive con sus tres hijos, el mayor estudia en la escuela PERSONA_JURIDICA008, está en Isapre, [Paolo] está en 5° básico en el colegio

PERSONA_JURIDICA007 al igual que [Fabiola] que está en primero básico. Son carga del padre de salud y el padre paga todos los gastos de salud., pagaba todos los gastos de la casa y le daba $1.500.000 hasta que le rebaja el monto unilateralmente el año 2023 y reduce el pago de suministros.

La familia reside en la vivienda familiar de 400 metros cuadrados. Con todas las condiciones para satisfacer muy cómodamente las necesidades. Ella tiene una propiedad que tiene arrendada con avalúo fiscal de $120.000.000 y la declaración de renta coincide con sus ingresos y recibiría **$350.000** *mil pesos por arriendo. No se tuvo acceso a sus cartolas bancarias.*

No entregó documentación de respaldo respecto de los gastos de la casa.

Concluye que los ingresos de la señora [Matilde] los compone lo que percibe por su trabajo a honorarios **$327.000** *mensual más lo que recibe por el arriendo de su casa, es decir total* **$677.000,** *y tiene un ahorro previsional de $38.000.000.*

Finalmente, la perito concluye que las partes se casaron con separación total de bienes, el padre es el principal sostenedor económico ella es contador auditor, actualmente trabaja parcialmente.

Interrogada señala que ambos tenían al casarse sus títulos profesionales, tienen 3 hijos, pero uno con un estado de salud distinto, con capacidad intelectual leve, hiperactividad, va a la teletón por una afección en el pie equino.

La decisión de no trabajar en la precordillera fue una decisión consensuada, ella pasa a trabajar desde 2010 a 2017 en PERSONA_JURIDICA000, dice que las cotizaciones son sólo para salud, no trabajaba, dice que era con fines solo previsionales no prestaba los servicios.

Ella dice que trabajaba 4 o 5 meses en la vendimia solamente. Había servicio doméstico en la familia y doñas [Matilde] se preocupaba de los niños, por los dichos de ella.

La convivencia duró 143 meses, ninguno entregó los gastos de la casa. Ambos tienen Isapre, desde el punto de vista del ahorro previsional están en situación similar uno 38

millones y 36 millones el. Tuvo acceso a las boletas de honorarios de ella y por eso sabe que percibe por la clínica dental. Sólo le reconoció ese trabajo no otro.

Contrainterrogada dice que ella no tuvo acceso al contrato de trabajo de PERSONA_JURIDICA000, don [César] le dijo que a [Matilde] se le pagaba en efectivo, doña [Matilde] dice que el contrato era solo con fines previsionales, dice que nunca recibió dinero. No es común que en un contrato se realicen pagos en efectivo

Ella no emite boletas mientras estuvo casada con él. No pidió su declaración de renta de cuando doña [Matilde] estuvo cada con él. Agrega que en las empresas familiares de don [César] la empresa central es PERSONA_JURIDICA000 y son 4 sociedades relacionadas. Él no dice su cargo en la empresa, solo dice que cumple labores administrativas. No lo pidió la declaración de esta sociedades sino sólo la de él. En la declaración de renta se ven los retiros de las sociedades y en 2023 retiró sólo $2.124.000 en el año 2024. Dice que la declaración de patrimonio se la mandó don [César] y se la mandó su contador.

Sólo vio cartolas de don [César] de 2023 a 2024, pero en el análisis no todo lo que ingresa es remuneración, dice que hay prestamos de dinero de su hermana por ejemplo. Don [César] no paga ningún, solo contribuciones.

Señala que el hijo mayor de las partes asiste al programa de integración escolar en su establecimiento educativo, y siempre ha ido a la teletón.

La señora [Matilde] tuvo un cáncer de mamas durante el matrimonio y tiene una afección a la tiroides. contra preguntada sobre lo que debiera ganar o percibir un contador, según lo que ha visto por su experiencia entre uno a dos millones.-

Refiere que don [César] conduce un vehículo de la sociedad, pero no puede decir cuál es sabe que es una camioneta, aclara que en la casa de doña [Matilde] hay un cuidador, o guardia de la casa, no sabe si le paga don [César] o la sociedad a la que pertenece.

Explica que la camioneta del señor es en buenas condiciones, la señora [Matilde] tiene un gran carnival del 2018.

Al tribunal dice que el señor recibe 5 millones y fracción, con los retiros que hacia de sus empresas en el año 2023, pero no sabe si tiene otros beneficios como la casa o el vehículo. Dice que los gastos de las partes son mayores paga $800.000 en colegio un millón que le da a la demandada, dice que la pareja del señor recibe como 900.000 por la pensión de alimentos mas el colegio y la salud, pero eso se lo dijo don [César] no vio documentos que lo respalden.

<u>Absolución de posiciones:</u>

Comparece doña **[Matilde],** *cédula de identidad N° NUM001, quien señala que está casada con el demandante, se casaron en el año 2008, en ese tiempo ella trabajaba como jefa de contabilidad en Frutifor era contadora auditora, trabajó desde 2006 a 2009. Dejo de trabajar cuando estaba casada, ganaba como $700.000 líquidos aproximadamente. Dice que se convierte en madre en 2010, [César] le dijo que dejara de trabajar, por la ubicación, ya que la empresa estaba en la cordillera de DIRECCION004. Agrega que al salir de esa empresa, no ingresó a un nuevo trabajo, solo que en la vendimia, ellos (la empresa) tomaron la vendimian de Concha y Toro del año 2010 en adelante, por lo que en ese periodo (enero, febrero, marzo y abril), trabajó en periodo de vendimia lo que se mantuvo hasta 2020. Esos meses recibía un millón mensual, de manera informal, dice que no tenía contrato de trabajo, ni liquidación de sueldo nada.*

Luego dice que efectivamente tenía un contrato de trabajo vigente para empresa de PERSONA_JURIDICA000, pero era sólo para efectos previsionales, lo que se mantuvo desde 2010 a 2017. En ese año ellos decidieron hacer un finiquito con monto cero, a las dos señoras de los socios, reconoce firmar el contrato y finiquito. Luego cobró el seguro de cesantía según ese contrato debía ganar como un millón, pero no firmaba liquidaciones ni recibía sueldo. Ella tenía Isapre, era un plan familiar que pagaba [César] y su porcentaje se iba al plan familiar. Dice que cobró los subsidios de maternidad por el nacimiento de sus dos primeros hijos y recibía mensualmente como $600.000, se los depositaban, lo hacia la Isapre era pre y post natal, que eran 7 u 8 meses en total, esto lo realizó con sus primeros hijos no recuerda si con la [Fabiola].

Añade que se separó de [César] el 23 de septiembre de 2020, antes no se había separado, la separación fue por infidelidad con su cuñada, lo supo ese día 23 de septiembre, luego nunca retomaron la relación. Explica que luego de la separación viajaron al norte y a Estados Unidos, el viaje a U.S.A. fue una promesa que él le hizo a los niños, específicamente a [Fabiola], ese viaje se hizo porque ella como mamá quiso compensar el daño que le habían hecho a sus hijos con la separación, se hizo en ese contexto, de padres separados y [César] financió los viajes.

Relata que luego de la separación, en el año 2021, mayo, se reinsertó nuevamente como apoyo administrativo y ahí ha trabajado en trabajos temporales, más que nada de apoyo, en este minuto esta cesante, no ha sido un trabajo continuo. En promedio al mes a ganado como $300.000.-

Desde el año que se casó hasta la separación, sólo trabajó cuando trabajaba en la vendimia, dice que su hijo mayor tiene discapacidad intelectual, tiene pie equino, está en teletón desde los 2 años, con intervenciones y kinesiólogo, con apoyo escolar y psicopedagoga y siempre ha estado ella presente. Además, la casa en la que vive es muy grande por lo que también implicaba labores domésticas aunque tenía apoyo doméstico, porque [César] quería ser atendido siempre.

Dice que se vio imposibilitada a trabajar porque él no quería que trabajara quería que se dedicara a los niños ya que para él su rol parental era solo trabajar. Trato de emprender en algunas cosas, pero no resultó, emprendimientos menores como desayunos.

En cuanto a su cáncer mamario, explica que esto ocurrió en 2018, ella se acogió al sistema Ges y parte de lo que había que pagar lo pagó el demandante, posterior al 2018 se hizo una reestructuración mamaria y el quedó de financiar el 50%, eso no fue más de 500 mil pesos, según señala.

Testimonial:

1.- [Lucas], cédula de identidad N°NUM018, *39 años casado, conductor, señala que conoce a don [César] hace como 11 años, sabe que este es un tema de divorcio, está casado con la señora [Matilde], la conoce también. Dice que llegó a trabajar con ellos, a*

PERSONA_JURIDICA000, don [César] era de la parte de la jefatura y luego se hicieron amigos, dice que doña [Matilde] también trabajaba en la empresa, esto fue como en 2014-2015 realizaba tareas administrativas, ella veía la parte contable de la empresa. Dice que él era conductor de la empresa, hoy en día ya no trabaja allí. Trabajó hasta el 2023 en la empresa. Cuando termino de trabajar don [César] aun trabajaba en la empresa y [Matilde] no.

Sabe que ambos ya no viven juntos, aproximadamente desde el año 2021, vivían en una casa camino a DIRECCION002, tienen 3 hijos en común, [Paolo], [César] y [Fabiola]. Según recuerda, la [Fabiola] y [Paolo] nacieron en la época en que el testigo trabajaba en la empresa.

Explica que por lo que sabe el matrimonio se terminó por desgaste de la relación. Luego de la separación doña [Matilde] no trabajó en la empresa, ella es contadora y don [César] es parte de la sociedad de la empresa. Esa es una empresa familiar trabaja la hermana de don [César] ([Lucrecia]), los primos, [Boris] y [Viviana], todos con distintas funciones de dirección.

Refiere que cuando el demandante se separó vivió un tiempo con el papá y ahora arrienda una casa en Curicó, vive con nueva pareja llamada [Elisa]. Doña [Matilde] vive en la misma casa de siempre.

Añade que los directivos de PERSONA_JURIDICA000 no cumplen un horario, don [César] él era de la parte contable y finanzas, doña [Matilde] era encargada de contabilidad y sobre todo en época de vendimia y tampoco cumplía un horario como los demás trabajadores.

Contrainterrogado dice que conoce al demandante de hace 11 años aproximadamente y alcanzó un grado de amistad con él, más que de empleador a trabajador, el testigo partió como chofer y luego empezó a hacer la parte logística de la empresa y ahí se acercaron, porque salían juntos, por trabajos que se hicieron por ejemplo en el norte, Calama por ejemplo, salían con él, con su hermana o sus primos a realizar estos viajes.

Dice que doña [Matilde] trabajaba para la empresa y una vez la llevó al aeropuerto cuando viajaron a Disney cree. Aclara que, en las épocas de vendimia el bajaba a hacer logística y veía cobranzas con ella, que es de enero de abril.

El testigo ya no trabaja con [César] desde marzo de 2023, pero han mantenido el vínculo, algunas veces se juntan a algún asado. Se le pregunta por doña [Ester] y dice que también trabajó en la empresa, era secretaria, dice que el matrimonio se terminó por desgaste que hablaban de esos temas cuando viajaban, por ejemplo viajaron una vez cuatro días y a el nunca lo llamó la señora y él le preguntó, por qué era extraño.

Dice que don [César] no tuvo parejas anteriores a la actual, y el viaje a Disney fue 2021 o 2022 ya estaban separados.

Refiere que el testigo trabajaba finalmente en la empresa oficinas ubicadas en DIRECCION005, antes manejaba camiones y en esa época tenían 40 o 45 camiones. Ahora el testigo le trabaja a Concha y Toro.

No sabe cuánto ganaba don [César], él lo llevaba al banco a veces por temas de seguridad, pero más allá de las cuentas no sabe. Dice que la relación con él es cercana pero siempre lo ha tratado de "don".

Indica que nunca trasladó a doña [Ester] y don [César] juntos, los ingresos del testigo los pagaba la empresa y firmaba liquidaciones de sueldo, se le hacía transferencia electrónica como a todos los demás trabajadores.

Al tribunal dice que conoció a doña [Matilde] en el 2014, se mantenía siempre trabajando pero el periodo de la vendimia era más full, y la dejó de ver un poco antes del divorcio y ella solo iba un par de días a la semana.

2.- [Lucrecia], cédula de identidad N°NUM004, *49 años, casada, dueña de casa. Señala conocer a [César] porque es su hermano, sabe que está en un juicio de divorcio, de su cónyuge [Matilde], ellos se casaron en 2009 cree, no viven juntos desde 2020, tuvieron tres hijos, [Ricardo], [Paolo] y [Fabiola]. Todos nacen luego del matrimonio.*

Refiere que conoció a [Matilde] un año después del matrimonio, era contadora, sabe que trabajaba en una empresa en la cordillera pero no recuerda en cual, su hermano trabajaba en la empresa familiar y siempre ha estado en la empresa. Explica que esa empresa la formó su padre y su tío, "PERSONA_JURIDICA000", que se dedica al transporte, ella es parte de la empresa legalmente, pero no participa activamente, las dos familias son parte de la empresa, los que la iniciaron fallecieron, la integra hoy dos sociedades: PERSONA_JURIDICA002 y PERSONA_JURIDICA001.

Agrega que la sociedad PERSONA_JURIDICA002 es del grupo familiar de su tío y la integran sus dos hijos y su tía; y la sociedad PERSONA_JURIDICA001 la integra ella, su hermana [Felicia] y [César]. Añade que la empresa se dedica al mismo rubro, transporte camiones, no sabe cuántos tiene, porque ellas siempre estuvo muy alejada de la empresa. Dice que ella no recibe ingresos de la empresa, su padre a veces le daba dinero, pero no sabe si lo hacía a nombre de la empresa o como padre, pero desde que falleció su padre en 2023 que no recibe, nunca ha trabajado en la empresa, sólo cuando le piden algún trabajo puntual en Santiago, lo hace.

Agrega que los que toman las decisiones en la empresa son [Boris] y [César] y a veces lo llaman para decisiones del directorio. Su hermano es una de las personas que toman las decisiones.

Refiere que doña [Matilde] trabajó en la empresa porque cuando venía a ver su padre [Matilde] estaba en la empresa, esto fue después de casarse, pero no sabe en qué periodo trabajo, la veía hay sentada en un escritorio, pero no sabe que hacía en específico.

El 2020 cuando se separó su hermano la llamó y ella lo vino a ver con su hermana, dice que supuestamente fue por una infidelidad, pero no tiene certeza porque no es tan cercana su hermano. Su hermano le confesó que esa infidelidad ocurrió, su hermano se fue a vivir luego a una casa de la familia y [Matilde] vive donde siempre en la casa familiar de ellos.

No tiene conocimiento de cuando gana su hermano por la empresa.

Contrainterrogada dice que como la empresa era de su padre algunas veces se le pidió una gestión específica no es que haya trabajado propiamente tal, no recuerda si le pagaban cotizaciones previsionales a pesar de no trabajar, puede que sí, no recuerda específicamente.

La testigo vive en Santiago, la llaman, hacen reuniones de directorio para saber cómo está la empresa, viene y se queda una semana o dos o tres días, se fue el 2010 a Santiago, cuando viene se queda en la casa de su padre.

Dice que la empresa tiene camiones, un campo, unas casas que eran de su madre.

Respecto de la infidelidad no conversó con doña [Matilde] y sabe que había sido con la concuñada, esto se lo dijo su hermano, no conoce el patrimonio de su hermano, no sabe si [Matilde] tiene patrimonio.

Oficios:

1. Se incorpora por **AFP CUPRUM***, certificado de cotizaciones históricas de la demandante reconvencional doña* **[Matilde],** *de 19 de julio de 2024.*

2. Oficio del Conservador de Bienes raíces de Molina, de 31 de julio de 2024, señalando que doña **[Matilde],** *posee un inmueble inscrito a fs. 2.460 N° NUM019 año 2014 vigente a su nombre.*

3.-Oficio de **AFC CHILE***, informe histórico de cobro de beneficio de doña* **[Matilde],** *de 24 de julio de 2024.-*

4.- Oficio del **Registro Civil, Sección De Vehículos Motorizados***, informe de los vehículos que inscritos a nombre de* **[Matilde],** *constando un vehículo placa patente única NUM020, marca Kia Motors, modelo Gran Carnival año 2018.*

Exhibición documental:

1. Contrato de trabajo que vinculó a la señora [Matilde] con PERSONA_JURIDICA000 de 2010 a 2019.

2. Título profesional de Contador Auditor.

3. Certificado de cotizaciones históricas de AFP de la señora [Matilde].

4. Certificado de cobro histórico de AFC Chile de la señora [Matilde].

OCTAVO: *Que por su parte la demandada principal y demandante reconvencional, rindió las siguientes probanzas:*

Documental:

1.- Certificado de matrimonio de las partes.

2.- Certificado de nacimiento de los hijos [Ricardo], [Paolo] y [Fabiola].

3.- Certificado de Dominio Vigente y GP de la propiedad ubicada en DIRECCION001, Comuna de DIRECCION002, Provincia de Curicó inscrita a nombre del demandante principal a fojas 1731 número NUM021 del año 2008.

4.- Declaraciones impuestos a la renta desde 2009 a 2024 de la demandante reconvencional señora [Matilde].

5.- Print Boletas de Honorarios desde 2009 a 2024 emitido por SII de la demandante reconvencional señora [Matilde].

6.- Consolidad de deuda emitido por Isapre Colmena Golden Cross a nombre de la demandante [Matilde] de fecha 9 de agosto de 2023 por **$975.280.**

7.- Epicrisis Oncología y ginecológica de la demandada extendida por Red Salud UC Christus respecto a cáncer de Mama derecha e histerectomía y extirpación de Tumor de fecha 30 de agosto de 2018.

8.- Dicom Financiero Empresaria de la Sociedad PERSONA_JURIDICA000 RUT NUM010.

9.- Copia Escritura Constitución Sociedad PERSONA_JURIDICA011 sociedad constituida por medio de Escritura Pública de fecha 30 de enero de 2006 en Notaria de Santiago de dona Gloria Acharan repertorio NUM022.

10.- Cartola histórica Cuenta capitalización Individual de la demandante reconvencional en AFP Cuprum desde 2016 a 2024 y de AFP PROVIDA.

11.- Certificado de antecedentes personales AFP CUPRUM de la demandante reconvencional saldo $38.304.490 al 11 abril 2024 y uno actualizado a la audiencia de juicio.

12.- Informe psicológico extendido por la psicóloga [Verónica] de fecha 10 de abril de 2024 y uno actualizado a la audiencia de juicio.

Pericial:

1.- Perito psicóloga María Alejandra Santelices Vergara, cédula de identidad N°NUM023. *Comienza exponiendo su pericia, señalando que se le encomendó realizar evaluación de [Matilde] en divorcio por culpa y se evalúa las consecuencias que desencadenaron la situación e hicieron inviable la mantención del vínculo.*

Refiere que se realizaron entrevistas semiestructuradas a ella, a su psicóloga tratante, a su madre y una amiga, para conocer la dinámica de relación matrimonial y lo que lleva a su término. Se aplicó test PAI adultos, que evalúa trastornos de personalidad y sintomatología asociada, también se aplicó el inventario de depresión de beck, test de posibles situaciones de violencia a partir de una pauta de Sernameg y Escala de gravedad de síntomas revisada del trastorno de estrés postraumático, basado en los criterios diagnósticos DSM-5.

Añade que además se revisaron antecedentes y en las entrevistas se visualiza que doña [Matilde] mantiene una cercanía afectiva con su familia de origen, es la mayor de sus hermanos. Es originaria de la zona. Recuerda haber sido responsable desde pequeña, con pequeños emprendimientos, familia de mucho esfuerzo, ella continúa estudiando y logra ingresar a la carrera por la noche para trabajar en el día, logrando tener una vivienda y un vehículo luego de terminado sus estudios de contabilidad, poseía cuenta corriente en ese momento.

Según lo señalado por la peritada, tenía amigos y pololo, luego conoce a [César] a través de su hermano, iniciando la relación de pareja. En esta relación y las dinámicas en las tomas de decisiones se deja entrever que había cierta tendencia a privilegiar el bien común de la pareja, como el nombre del primer hijo ([Ricardo]), o el régimen

patrimonial. Se visualiza que, dentro de la relación de pareja, doña [Matilde] potenciaba el bien común más que el bien propio.

Cuando tiene que tomar decisiones en relación de la familia, se advierte que ella pospone sus intereses personales, lo que se ve en el Pai, en donde se refleja que sus propios intereses están por debajo.

Añade que para la peritada fue una fuente de gratificación y satisfacción su familia achoclonada, siendo su madre un ente de apoyo emocional y para la crianza, cuando nace su primer hijo se sigue la tradición familiar paterna de poner el nombre del padre, pero la familia paterna, se mantenía más bien a distancia.

Con el nacimiento de su tercera hija a ella se le descubre cáncer de mama y don [César] no tuvo una actitud de cuidado hacia los niños de forma adecuada durante este tiempo, comenzando gritos, por su parte su hijo mayor requirió ir a teletón, por lo que [Matilde] se dedicó más bien a la crianza a petición de don [César], lo que se exacerba con las necesidades que tenía su hijo mayor.

A medida que los niños se insertan en el ámbito escolar se insertan en el ámbito social de apoderados de los niños y empieza a ver actitudes que no le acomodan por parte de don [César], intuyendo cierta cercanía que no era adecuada. Luego dice que existían otras circunstancias que la hacían sospechar de la fidelidad de él, pero nada muy concreto, hasta que se entera de la situación con la señora [Ester], quien era la cónyuge de su hermano, que se descubre por un ramo de flores que ella cree q es para ella, pero era para su cuñada y su hermano investiga, reconociendo doña [Ester] esta relación que habría ocurrido por dos años con don [César].

La perito explica que esto significó un daño por infidelidad, que es una traición familiar, es un daño o traición mas allá del matrimonio, sino que también a la familia extensa. La madre y amiga señalaron en entrevista, que en el periodo de cáncer de doña [Matilde] fue complejo porque don [César] no fue apoyo ya que el explícitamente señalaba, que el ya no podía tener relaciones matrimoniales placenteras producto de las operaciones de mamas de su cónyuge.

Agrega que cuando se devela la situación de infidelidad, don [César] lo niega y se va a Iquique, siendo esta develación la que hace insostenible seguir con el matrimonio.

Al interrogatorio señala que aplico él test de beck y la señora [Matilde] resultó con características de estrés post traumático, dice que aplicó una prueba que tiene que ver con estrés post traumático que da cuenta de reexperimentación, lo que significa que las víctimas vuelven a experimentar el sufrimiento como si de esto no hubiere pasado tanto tiempo, que es lo que le ocurre a la peritada.

Aclara que cuando realizó las entrevistas y cuando se realizaron los test hay una aumentación del daño a partir de quienes son los involucrados en esta infidelidad, porque la persona involucrada es la pareja de su hermano y madre de sus sobrinas, esto es un recordatorio constante pues, por ejemplo, se produce cuándo tiene que ver a doña [Ester], o cuando los hijos de ambas familias preguntan por qué ya no se pueden juntar si siempre habían sido tan unidos.

Una de las características del estrés post traumático, es que permanece mucho más en el tiempo, hay hipervigilancia, desconfianza, reexperimentación, flash back, las personas tienen tendencia a superponer al otro por sobre sí misma, en el índice de egocentrismo es más bien bajo y estas personas son más bien ingenuas y tienden a ser sobre explotadas por otros, se interfiere sus relaciones interpersonales con otros. A partir de esta vivencia, genera este daño en cómo se puede visualizar en otras futuras relaciones.

Cuando se produce la infidelidad para ella esto era imposible solucionar, sobre todo porque no había reconocimiento y tampoco ninguna acción de poder asistir a terapia y abordar la situación, el sólo se fue, no hubo intención de reparar el daño causado.

En cuanto a que se pospone en favor de la familia, dice que cuando ella estaba embarazada de su primer hijo, su suegra tuvo cáncer y ella incluso pensaba pedir adelantar el parto para que su suegra estuviese contenta y lo conociera, aunque no pide finalmente la intervención, cuando nace, ella se queda en Santiago no se devuelve,

porque la madre de don [César] estaba allá, para hacer feliz a su suegra, ella cede en beneficio de su familia extensa, aunque esa familia no fuera tan cercana o ella no fuese tan aceptada. Tampoco impide que el padre vea a sus hijos, nunca les habla mal de él, ella intenta mantener lo mejor posible para sus hijos.

Al contrainterrogatorio señala fecha del quiebre, motivo del quiebre y quien toma la decisión, dice que el motivo es el relato que hace doña [Ester] respecto de la infidelidad de dos años y que la proyección era separarse y que ellos se fueran con sus hijos al sur, esto hace que don [César] se vaya de la casa y se fuera a Iquique, [Matilde] mantiene una conversación con [Ester] que da detalles de la relación y eso hace imposible recomponer el vínculo con su marido, es ella quien toma la decisión de no seguir y don [César] se marcha a Iquique sin ninguna explicación.

No recuerda que le hayan comunicado de viajes familiares al extranjero posteriores a este hecho.

Al tribunal señala que las consecuencias son que hoy las relaciones sexoafectivas y capacidad para relacionarse con otros en ese plano está marcada por la desconfianza.

2.- Perito Social, Fabiola del Carmen Campos Ugalde cedula de identidad N° NUM024. *Señala que el informe es de 26 de agosto de 2024 sobre ambas partes. La metodología utilizada fue entrevista zoom, visitas domiciliarias presenciales, revisión documental, dicha documentación fueron los antecedentes sociales y económicos de las partes, para cotejar lo que dicen con dichos documentos.*

Refiere que las partes se encuentran separados de hecho desde septiembre de 2020, mantuvieron una convivencia de 11 años y matrimonio de 15 años, tuvieron tres hijos 7, 10 y 14 años, nacieron dentro convivencia.

Se cansan en 2008, ambos profesionales, con cursos superiores previos al matrimonio, el es ingeniero agrícola, hizo un curso especialización en vinos y agronomía, y se encontraba trabajando en la empresa familiar donde siempre ha trabajado, al momento de casarse. Ella estudio contador auditor vespertina, se encontraba trabajando en un colegio al momento de contraer matrimonio.

Agrega que ella deja de trabajar a mediados del año 2009 a propósito de que tienen dificultades para embarazarse y lo hace de común acuerdo, luego nace [Ricardo] en el año 2010 y luego nacen los otros dos hijos. Ella se dedica preferentemente al cuidado de los hijos. La asesora de hogar era pagada y contratada por la empresa de su cónyuge y la crianza de los hijos se hizo bajo rol de dueña de casa y madre y el señor se dedicó a un rol proveedor.

Explica que doña [Matilde] antes de casarse trabajó en un colegio y en Frutifor y el peritado trabajo en empresa de transporte de su familia, aparece con pagos previsionales, con renta presunta declarada ante el SII.

Ella aparece con cotizaciones pagadas por una de las empresas del marido, hasta el año 2017, se le hizo contrato de trabajo pese a que nunca prestó servicios para PERSONA_JURIDICA000 y sólo se hizo para pago de post natal. En los primeros años, ella ayudó a una empresa que su marido creo con un primo llamada PERSONA_JURIDICA011 que prestaba servicios a San Pedro, trabajó sin boletas por un periodo de tres años por $1.000.000 por 4 meses cada año y con eso más finiquito Frutifor, ella se compra una casa que es el único inmueble adquirido durante el matrimonio que hoy le genera un arriendo de $300.000, mensual.

Agrega que según evaluación el proveedor económico es el señor [César], quien tiene participación en 4 sociedades. Explica que meses antes de casarse el compró un sitio, que le costó 12 millones y allí se construyeron su casa con los réditos de PERSONA_JURIDICA011, la casa no tiene deuda y posee un avalúo fiscal $230.000.000 (sitio y construcción) que hoy está declarado bien familiar. Hoy los alimentos están siendo regulados en otra causa.

Refiere que cuando el mayor de los hijos se encontraba en 4° básico se cambia de colegio a uno con proyecto de integración escolar, hoy está en séptimo ya que nace con problema físico que lo ha llevado a estar en teletón en tratamiento, tiene una marcha distinta que afecta su desarrollo normal, con dificultad motora, sin aparatos para desplazarse, requirió tratamientos kinésico, terapeuta ocupacional, neurólogo, ha tenido necesidades especiales, pues tiene algunas dificultades sociales, tiene problemas con la

textura y dificultad con sus hermanos. Siendo la madre quien se ha encargado de acompañamiento a terapias, controles, etc., sin que el padre no lo haya hecho, pero su rol al interior de la familia era preferentemente la dedicación al trabajo.

Añade que. luego de la separación, el padre inicia una relación de pareja en el año 2023, ella es enfermera, tiene dos hijos y se traslada desde Los Andes a Curicó al condominio DIRECCION006. Ella no trabaja, se encarga de las labores domésticas y recibe pensión de alimentos por sus hijos de $950.000, mas colegio e Isapre, mientras don [César] costea los gastos de la vivienda porque la pensión se destina únicamente a gastos de los niños. Don [César] no tiene contrato actualmente pero trabaja en empresa familiar. La declaración de los ingresos del peritado es compleja para determinar su capacidad económica, pues no emite boletas ni tiene contrato ni tampoco hay retiros en SII. Por lo tanto, los ingresos que se pudieron cotejar fueron los que están referidos en su cartola en cuenta BCI que es donde reconoce recibir los aportes de la empresa.

Además, participa en sociedad PERSONA_JURIDICA011, y en otras tres sociedades con distintos porcentajes y hay dos que tienen patrimonio declarado por él, dos de ellas tienen camiones, otra tiene propiedades, una en la comuna de Providencia, otra en DIRECCION007 y otras en Curicó, esa es parte de PERSONA_JURIDICA000.

La perito indica que según los dichos del señor, todos sus réditos son de la Sociedad PERSONA_JURIDICA005, pero cuando se revisan las cartolas del banco BCI, sus abonos son de otra sociedad, es decir de, Servicios PERSONA_JURIDICA003 donde tiene el 50%. En su cartola hay en promedio en el año 2023 de enero de junio son **$5.200.000** *de enero de diciembre* **$8.200.000** *mensuales, se presume que su ingreso es mayor porque hay gastos que debiera hacer él, pero que lo hace directamente la empresa como la Isapre $400.000 según reconoce el mismo, lo mismo con los gastos de transporte y telefonía.*

Indica que el disponible para gastos que él tiene para empresas esta sobre lo que el declara ante el SII. Provisoriamente debiera pagar un millón para tres hijos, más colegio e Isapre y gastos de salud. Este año él tuvo un aneurisma cerebral y a los dos días debió ser nuevamente intervenido y estuvo 27 días intervenido, esa condición lo mantiene con

control neurológico, con fonoaudiólogo, y con medicamento anticoagulante, pero desarrolla su actividades laborales normales.

Dentro del patrimonio de él está la casa en que vive la cónyuge en DIRECCION003 y hoy tiene un avalúo comercial de más de $500.000.000, no refiere más patrimonios ya que los vehículos que utiliza son de la empresa.

En cuanto a la cónyuge dice que ella desde la separación se ha mantenido residiendo junto a sus hijos en vivienda de más de 400 metros cuadrados, con teja colonial, al menos 4 habitaciones tres baños, recibidor, cocina grande, bodega, living comedor, ventanales, piscina, y dos bodegas construidas dentro de los 5.000 mts.2, en una de ellas se queda el cuidador y jardinero que lo paga directamente don [César].

Agrega que, ella en el matrimonio desarrolló un cáncer mamario del que la operaron en 2018 , y el efecto secundario del medicamento por dicha patología es tumores uterinos, por lo que le hicieron una histerectomía total en el 2022, actualmente mantiene controles permanentes. Agrega que, durante la convivencia matrimonial trabaja hasta el año 2009 y ganaba en Frutifor $700.000 y ese mismo año es contratada por la sociedad del marido y le pagan cotizaciones pero ella declara que nunca recibió remuneración, sólo previsión y plan de salud que le permitió tener pre y post natal.

El finiquito de frutifor fue $4.000.000 más lo que recibió de lo que trabajó con su marido se compró la casa y el marido le aportó entre 10 y 15 millones para arreglarla y tiene un vehículo gran carnaval de 2018, comprado en septiembre de 2019, ahorro previsional de $38.000.000, su declaración de renta no hay, en la página 19 está el cuadro de declaraciones de renta realizada, lo que da cuenta que no trabaja todos los años.

En el proceso de separación doña [Matilde] ha tenido dificultades para insertarse en el ámbito laboral, tuvo contrato en un colegio donde trabajó un semestre con jornada parcial y al momento de la evaluación trabajaba para empresa free lance en Talca con ingresos de $300.000, más el arriendo de vivienda de $300.000, por lo tanto sus ingresos declarados son **600.000.-** *mensuales.-*

Al momento de separación los niños tenían 3, 7 y 10 años de edad, trabajó en menos medida, el matrimonio produjo un distanciamiento del mercado laboral, se casa a los 28 años y se separa a los 40 años con hijos pequeños, con su carrera profesional en pausa, no se capacita durante convivencia matrimonial, por lo que el haberse postergado en post del proyecto familiar le restó posibilidades de tener un valor agregado para presentarse hoy al mercado laboral.

Él dice que ella trabajó para su familia, pero no recibía sueldo. Concluye que hay menoscabo económico.

Al interrogatorio dice que ella vio certificado de pago de licencias médicas de pre y post natal. El contrato de trabajo es de la empresa de transporte de la familia de él, ella le mostró finiquito que era por renuncia voluntaria sin indemnizaciones. La empresa que le paga las cotizaciones a ella es PERSONA_JURIDICA000 y don [César] tiene participación a través de otra empresa.

Dice que el vehículo que él conduce es de la empresa, incluso, fue a buscar a la perito al terminal en él, ni los gastos del vehículo los cubre. De la cuenta del BCI no se reflejan muchos egresos a diferencia de lo que se supone de una persona, por ejemplo, supermercado, tiendas. Por lo que ella supone que hay gastos que los paga directamente con la cuenta de la empresa directamente.

Doña [Matilde] sólo trabajó para servicios de transportes del marido y el primo en 50% cada uno, donde prestan el recurso humano para el transporte de Viña San Pedro, se creó en 2006 y le prestaba servicios externos a San Pedro en periodo de vendimia, con estos réditos paga la casa, y ella presta servicios junto a la esposa del primo en todo lo que es el trabajo administrativo. Se le pidió la carpeta tributaria de las sociedades al peritado pero no las remitió, por lo que no puede dar cuenta hoy realmente del patrimonio que tiene por las empresas, ella trabajó tres o cuatro años por 4 meses.

El hijo mayor tiene un déficit intelectual leve y terapia de rehabilitación en teletón estuvo a cargo de la madre sin perjuicio de alguna participación del padre.

Ella tiene título profesional contador auditor 2005 en U. Católica del Maule y un curso de coaching financiero online que hizo en pandemia. Por lo bajo habría que sumarle 18 años de experiencia laboral si ella hubiere trabajado en forma ininterrumpida, esa renta de $700.000 de cuando trabaja en frutifor sin reajustar son $84 millones de pesos que habría dejado de percibir.

Al contrainterrogatorio señaló que para el calculo de los 84 millones ella no reajustó la cifra como debería haber sido, considerando menos años del matrinonio, sólo 10.- Generalmente cuando se trabaja no se destina sólo al ahorro sino que va al plan de salud e Isapre y un porcentaje al ahorro en un 20 o 25 % cuando el marido absorbe o sustenta mayormente los gastos de la casa.

Si esa cifra se dobla para hacer un gasto real y ahorra el 30% habrá ahorrado $50.000.000, no recuerda la fechas de conformación de las sociedades en que forma parte el marido. El periodo que PERSONA_JURIDICA011 prestó servicios a San Pedro fue 2010 a 2013 más o menos y ella trabajo en dichos años en el mejor de los casos de un semestre.

Añade que Los subsidios pre y post natal fueron pagados.

Al tribunal señala que el señor [César], no paga arriendo en la casa que habita porque es de una sociedad a la que pertenece. No tiene deuda en el sistema financiero. La camioneta que el usa es la que no incurre en gastos. Respecto de ella se corroboró su ingreso con la cartola y pensión.

Señala que el finiquito de ella tiene la misma fecha en que él terminó contrato y dijo que era al parecer por unas demandas que hubo de otros trabajadores y se le pidió cancelar los contratos.

Declaración de parte:

Comparece don **[César]**, *señala previamente juramentado, que dejaron de vivir juntos en septiembre de 2020, y no han regresado, él se fue del domicilio que compartía con sus*

hijos, se fue donde su padre y ahora vive en una casa familiar, luego fueron juntos a Disney y regresaron cada uno a su casa. Hoy él tiene pareja hace dos años, vive con ella.

Señala que nunca le ratificó a su hermana lo de la infidelidad, esos fueron rumores, la [Matilde] fue la que inició ese rumor. Dice que él trabaja desde el año 2002 en la empresa familiar, hoy con su primo y prima, ellos son los tres que están a cargo. Trabajan 10 personas con ellos. Dice que la empresa está integrada por dos sociedades PERSONA_JURIDICA002 y PERSONA_JURIDICA001, cada una integrada por las familias, 50% cada familia.

Todos los trabajadores, los 10 son contratados por la empresa, en la vendimia se contrata más gente entre 30 o 40 personas más. La empresa tiene aprox. 40 camiones. Que en promedio valen 30 millones de pesos, el ultimo se compró en 2022, PERSONA_JURIDICA000 tiene una bodega de vinos y sociedad PERSONA_JURIDICA001 tiene una casa, un departamento. Dice que en la empresa no tiene cargo explicito, pero toma decisiones, dice que recibe un sueldo, dice que desde el 2019 ya no está contratado por la empresa, pero recibe una suma mensual que es de aprox. 3 millones de pesos, no se hacen retiros de utilidades.

Dice que vive en la casa de la familia que está a nombre de sociedad PERSONA_JURIDICA001, no paga nada, porque su padre le entregó eso para que viviera. Además, tiene un departamento la sociedad en Santiago, en Providencia y lo único que él tiene como persona es la propiedad donde vive [Matilde], construido 400 mts.2 y 5.000 Mts.2 paga $400.000 de contribuciones y no paga dividendo porque está pagada. Se construyó con crédito cuando se casó. Se construyó en 2009.

Dice que en 2019 los padres de ellos decidieron que por motivos económicos era ya no seguir pagándole las cotizaciones y que siguieran trabajando así no más, y fue lo que hizo.

Dice que cuando despidieron a [Matilde] en su antiguo trabajo, y su padre le permitió que ella trabajara en la empresa, tiene entendido que había liquidaciones, el obviamente le agradeció a su padre y a su tío por la oportunidad, pero no se metió más allá, sabía

que se le pagaba imposiciones, porque se tomaba los pre y post natal y cuando la finiquitaron hizo uso de su seguro de cesantía y la Isapre cubrió su enfermedad, que fue un cáncer mamario, que se operó en el año 2018, lo último que supo, es que se tenía que hacer una reconstrucción mamaría y se aprovechó se hacer una abdominoplastia y luego de separarse sabe que se hizo otra operación pero no sabe de qué fue porque no se le informó.

Respecto de otras sociedades dice que es parte de alrededor de 4, PERSONA_JURIDICA001, PERSONA_JURIDICA005, Servicios PERSONA_JURIDICA009, tiene el 50% en PERSONA_JURIDICA001 que es por acciones y rara vez obtiene ingresos, cuando esta la posibilidad se hace anualmente, recibe más de una que otra, no de todas. No ha hecho retiro en los últimos años. Sus gastos los hace con los tres millones y cuando retira de alguna otra sociedad. Dice que no tiene vehículos, sino que conduce una camioneta que le proporciona una camioneta Ford F-150 del año 2018, el combustible lo paga la empresa, con una tarjeta Shell que se carga. Dice que cuando la empresa necesita un repuesto y el está en Curicó o Santiago lo compra y le transfieren a su cuenta.

Añade que paga pensión de alimentos desde su cuenta personal, no tiene otras cuentas, le depositan en su cuenta para comprar a un proveedor, sólo tiene una cuenta.

La pensión es 19,1080 utm que es alrededor de $1.300.000 más el colegio de los niños $804.000, y tiene otros gatos, como luz, agua, supermercado y gasta como 500.000 mil pesos.

Dice que [Matilde] trabajaba como contadora en la empresa, ella no tenía jornada fija pero si tenía un puesto en la oficina. Sabe que luego de la separación trabajaba en Talca y luego trabajó en el SAG. y lo sabe por lo que ella le ha dicho.

Explica que Sociedad PERSONA_JURIDICA0003 contrata conductores, es de servicios, no tiene camiones y los contrata para la empresa familiar de transporte.

Testimonial:

1.- [Ester], cédula de identidad N°NUM005, *33 años, soltera, dueña de casa, señala que conoce a doña [Matilde], es su cuñada, ya que ella es pareja de su hermano [Víctor]. Conoce a [Matilde] desde aproximadamente 15 años, conoce al demandante porque fue su concuñado y su jefe en PERSONA_JURIDICA011, donde trabajó desde enero de 2011 hasta febrero de 2020.*

A [Matilde] la conoció por esa misma fecha porque prestaba servicios esos tres meses de vendimia, en la viña, ahí también conoció a su pareja, hermano de ella. Dice que [Matilde] está separada, lo sabe porque ella es la persona que mantuvo una relación paralela con [César] por el término de dos años desde el enero de 2018 y que se supo en septiembre de 2020. Ahí se enteraron todos, se enteraron de la relación paralela que ella tenía con el demandante principal.

Explica que esta relación empezó en enero del año 2018, en las fechas previas al bautizo de [Fabiola] de quien es madrina. Se supo porque la testigo se lo contó a su pareja, en ese momento este llamó a [César] quien se acercó al domicilio y se supo todo.

Dice que ella se retiró de la empresa en enero de 2020 por sugerencia de [César] para que la relación siguiera con mayor tranquilidad y no se supiera. Dice que [Matilde] prestaba servicios desde enero y abril de cada año que son los meses de vendimia en la empresa Servicios de PERSONA_JURIDICA000 (no recuerda si su contrato para que empresa de las dos estaba hecho) Y ella se hacía cargo de la contabilidad en ese periodo, el resto de los años ella sólo se le pagaban las cotizaciones lo sabe porque la testigo trabajaba como administrativa en el área de remuneraciones y área contable, ella es quien hacia el pago de cotizaciones, por eso puede dar fe de eso, que solo se le pagaba sueldo tres o cuatro meses en el tiempo de la vendimia lo mismo ocurría con la señora del otro socio [Boris].

Esos 3 ó 4 meses cumplía horario de 8 horas pero solo en esa época, los pagos a los trabajadores se le hacían por transferencias, a nadie se le pagaba en efectivo su sueldo.

Aclara que [Matilde] no asistía a trabajar a la empresa salvo en el periodo de vendimia. El resto del tiempo se dedicaba a sus hijos era dueña de casa, ella se encargaba de transportar a los niños, de esas cosas extraprogramáticas etc.

Señala que cuando [Matilde] se enteró, se separó y no volvieron, lo sabe porque ella continua con la relación con el hermano de [Matilde].

Contrainterrogada dice que ingresó a trabajar a Servicios PERSONA_JURIDICA011 (y que era de propiedad de [Boris] y [César]) en el año 2011, ahí conoció a ambas partes, en ese tiempo tenían sólo un hijo que tenía como tres años. Llegó en prácticas con 4 medio, dice que ella comenzó en una oficina externa de [César] y [Boris], luego hizo su practica en época de vendimia y luego le propusieron seguir de practica en PERSONA_JURIDICA000, en la oficina físicamente y allí comenzó en el área administrativa.

Dice que su contrato era por servicios PERSONA_JURIDICA003, pero trabajó en oficinas de PERSONA_JURIDICA000, para esta última empresa desde los cuatro meses de haber iniciado.

Dice que [Matilde] trabajaba en la empresa Servicio PERSONA_JURIDICA011, desde que ella llegó, solo tres o cuatro meses en la vendimia, no recuerda lo que recibía cree que entre un millón y medio o dos, solo esos meses, veía el área de facturación a Concha y Toro. Aclara que luego de pasar ella a PERSONA_JURIDICA000 ya no tuvo nada que ver con servicios de transportes, pero si con el área de remuneraciones, sabe que [Matilde] hacia uso de pre y post natal porque se le estaba pagando las imposiciones y se hacía con la cuñada de [César], sus hermanas su prima, se cobraran los subsidios.

Dice que ella visitaba la casa familiar de las partes, había una nana que ayudaba en las cosas domésticas, y [Matilde] cumplía funciones de dueña de casa y de madre. Siempre hubo servicio doméstico.

Dice que la relación con [César] duró como dos años y esto explotó en septiembre de 2020, ahí él se fue de la casa, ahí se quebró totalmente la relación, no puede decir si hubo otras infidelidades, antes no se habían separado.

Luego de la separación sabe que las partes se fueron a Disney porque estaba planificado el viaje, fue a los meses de la separación .

2.- [Samuel], cédula de identidad N°NUM002, *soltero, 38 años, agrónomo, dice que [Matilde] es su hermana, vive en DIRECCION002 en DIRECCION003, y [César] es su ex pareja, ya no están juntos desde el 2020 ahí fue cuando el testigo se enteró de una infidelidad y desde ahí que no están juntos. Tienen 3 hijos [Ricardo], [Paolo] y [Fabiola]. No sabe dónde vive el actor solo que es en Curicó.*

Refiere que en el año 2020 se enteró de una infidelidad de [César] hacia su hermana, lo supo cuando su otro hermano, Jorge, lo llamó para que fuera a su casa, en ese tiempo el testigo vivía con sus papás. Le contó que su pareja [Ester] lo estaba engañando con [César], porque [Ester] confesó el engaño.

Dice que con su hermana se veían los fines de semana o en la semana a veces, cuando [Matilde] se enteró de la infidelidad se terminó la relación, [César] salió esa misma noche de la casa y nunca más volvieron como pareja, lo sabe por su hermana, le consta que no han compartido más como pareja. [Matilde] es contador auditor de la UCM se casó en 2008, antes de casarse su hermana trabajaba en agrícola FRUTIFORT, ella era la encargada del departamento de finanzas, tenían más de 100 pallet y bosques incluso fuera de chile, ella tenía un cargo de jefatura. Luego de casarse trabajó en esa misma empresa, luego [César] le pidió que renunciara, que el la iba a mantener, lo sabe por lo que le contó su hermana y también se lo contó [César]. Ella era muy querida por sus jefes.

Ella no trabajaba en la empresa de su cuñado, entre comillas estaba contratada pero era solo para efectos de salud, su hermana lo decía y [César] se jactaba de eso en los asados. Su hermana se dedicaba a la casa, los niños estudiaban en el colegio PERSONA_JURIDICA007, [Matilde] iba a las reuniones de apoderado, y en alguna oportunidad en que tenían que ir los dos y [César] no podía, iba el testigo. Muchas veces le tocó al testigo ir a buscar a los niños al colegio.

En cuanto a los hijos del matrimonio, [César] tiene problemas de aprendizaje, también al nacer tenía un problema de pie de Equino, que es que tiene los tendones un poquito más cortos, que lo hace caminar en puntas., debió ir a la teletón una o dos veces al mes, lo llevaba [Matilde] y muchas veces, la mamá del testigo también lo llevó. Su hermana tuvo cáncer de mamá, cree que se lo diagnosticaron el 2018 en la pechuga izquierda.

Después de la separación [Matilde] ha realizado muy pocas actividades laborales, un tiempo trato de hacer clases en un colegio, pero no pudo seguir por las demandas de los niños y sus horarios, esto se mantiene a hoy.

Contrainterrogado dice que hoy a sus sobrinos los lleva no está seguro su hermana, pero ella los va a buscar.

La relación se terminó por infidelidad, no sabe si antes se separaron por infidelidad. Nunca reintentaron retomar la relación. Sabe que viajaron luego de eso al norte de Chile y a Estados Unidos pero ese viaje se desarrolló por el beneficio de los niños, por una promesa de llevarlos, en contexto de compartir solo por los niños, en departamento con piezas separados, según las fotos y los videos que su hermana y sobrino les mandaban.

Dice que desde 2008 a 2015 el testigo frecuentaba a su hermana 2 o 3 veces a la semana, dice que su hermana trabajaba para PERSONA_JURIDICA011 que era logística de camiones en la temporada de vendimia en tres meses, veía la contabilidad, no sabe cuánto percibía. No sabe cuánto tiempo trabajó.

Dice que desde 2020 que su hermana no trabaja por lo que sus fuentes de ingresos son el aporte de [César] por los niños. Actualmente su hermana no trabaja.

Oficios:

1.- Se incorpora informe de SII respecto de don [CÉSAR] RUT NUM000 y de las sociedades en que tiene participación directa.

2.- Se incorpora a folio 53 oficio realizado por AFP CUPRUM, de fecha 19 de julio de 2024, que informa monto de cotizaciones mensuales de don [CÉSAR] y oficio de folio 52 de igual forma respecto de doña [MATILDE].

3.- A folio 68 se incorpora informe por la Superintendencia de Pensiones de fecha 12 de agosto de 2024, que informa la afiliación de cada uno de los cónyuges, que el señor [César] está afiliado en la AFP Cuprum, no informa el periodo ni la fecha.

4.- A folio 94 se incorpora del Registro de Vehículos motorizados que informa que don [CÉSAR] no mantiene registro.

*5.- A folio 50, se incorpora oficio de fecha 18 de julio de 2024, emitido por la COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO que informa que don [CÉSAR] RUT NUM000, registra operaciones vigentes en Banco Crédito e Inversiones, y operaciones no vigentes en Banco Falabella, Itau y Corpbanca, BCI, Banco de Chile, Banco del Estado de Chile***.**

*6.- A folio 167 se informa por Banco BCI cartolas de cuenta corriente de [CÉSAR]***.**

7.- Se incorpora a folio 65, del Banco Central de Chile *que remite información personal respecto de remesas, cambios o transferencias de moneda extranjera solo respecto de don* **[CÉSAR].**

8.-*Se incorpora por el CBR de Santiago, de folio 60 y 69 (No registra propiedades a nombre de los cónyuges), a folio 75 que informe del CBR de Curicó, no figura propiedades a nombre del demandado, a folio 83 del CBR de Molina, que remite información de fecha 29 de julio 2024, doña [Matilde], registra propiedad a su nombre, y respecto de [CÉSAR], también registra propiedad inscrita a su nombre.*

9.- *Se incorpora a folio 114***,** *respuesta por don [HUGO], quien señala que don [César], no es trabajador de PERSONA_JURIDICA000***,** *ya que no tiene contrato de trabajo de su empresa.*

10.- *A folio 93 se incorpora Oficios de* **DCV (Depósito Central de Valores)** *que responde en cuanto al señor [César] no registra información; B***anchile Corredores de Bolsa sin información; Inversiones Security, informa** *que* **no registra** *información*

del demandado; informe de **Metlife,** *que responde de todas las sociedades en que figura el demandado, no tiene ningún tipo de producto; Se incorpora a folio 117 en dos partes, respecto de Banchile Corredores de Bolsa, informa si don [Hugo], y sociedades anunciadas no registran inversiones en dicha compañía; A folio 118 Banchile Inversiones, señala que únicamente don [Hugo], registra inversiones en dicha compañía; A folio 118 parte dos están las cartolas correspondientes de fondos mutuos de don [Hugo].*

11.- *A folio 102, Oficio BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO***,** *que señala que no existe información respecto del demandado***.**

12.- *Se incorpora a folio 71 y 97 informe emitido por la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA***,** *respecto de don [CÉSAR].*

13.- *a folio 121, oficio de la Universidad Católica UC Christus quien remitió antecedentes médicos de doña [Matilde].*

Exhibición Documental:

1. *Informe cuentas de capitalización previsional del demandante principal.*
2. *Certificado de dominio vigente propiedad del demandante principal, fojas 1731 N°NUM021 registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Molina de 2008.-*
3. *Escritura de constitución y modificaciones de las sociedades en que tiene participación del demandante principal: PERSONA_JURIDICA001, de fecha 22 de octubre de 2021, Escritura denominada constitución de sociedad PERSONA_JURIDICA010 de fecha 3 de octubre del año 2006; Escritura sociedad PERSONA_JURIDICA011, constituida con fecha 30 de enero del año 2006; Escritura PERSONA_JURIDICA005, de fecha 29 de septiembre del año 2016.*
4. *No se exhibe patrimonio de las sociedades en que tiene participación el demandado reconvencional, esto es, certificados de dominio de bienes muebles e inmuebles y vehículos, se solicita aplicación de apercibimientos.-*

Se trae a la vista:

1.- Causa Z-350-2024 del Juzgado de Familia de Curicó, seguida entre las partes por cumplimiento alimentos, específicamente las siguientes piezas: Liquidación a folio 37 del e-book, Liquidación a página 55 del e-book, Liquidación de deuda página 86 del e-book, Liquidación página 94 del e-book, Derivación registro nacional de deudores, página 98 del e-book, Liquidación de deuda de página 100 del e-book, Registro de deudores de pensión de alimentos de página 102, Página 103 del archivo, Liquidación pagina 119, Página 120 renueva la derivacional al registro nacional de deudores, Página 122 consta aplicación de la sanción del artículo 19 quater de la ley 14.908, Página 129 renovación de la dirección de registro de deudores del alimentante demandado Liquidación pagina 138, Solicitud judicial pagina 148 de archivo, Liquidación de pagina 158, Liquidación de pagina 167, Resolución judicial de página 186, Resolución judicial de pagina 196, Liquidación 205, Respuesta de orden de pago en página 221,Página 227 que indica que la liquidación no presenta deuda.

NOVENO: *Que los medios de prueba reseñados, recibidos personalmente por esta sentenciadora en las audiencias de juicio respectivas en procedimiento ordinario, y que consistieron en los documentos incorporados al juicio mediante su lectura, testigos, certificados de instituciones, causas traídas a la vista, pericial, testimonial y demás medios probatorios, apreciados conforme a las reglas de la sana critica, esto es, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, han permitido a esta sentenciadora tener por acreditados los hechos que se señalaran en los considerandos precedentes.*

I.- RESPECTO DE LAS DEMANDAS DE DIVORCIO:

DÉCIMO: *Que, en lo concerniente a la demanda principal de divorcio por cese de convivencia, la ley N°19.947 contempla en su artículo 55 inciso tercero una causal objetiva, que permite el divorcio del matrimonio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años.*

Que respecto a la causal de divorcio interpuesta de manera reconvencional, la misma Ley sobre Matrimonio Civil contempla en su artículo 54 la posibilidad de demandar el

divorcio por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que hagan intolerable la vida en común, señalando en el inciso segundo, algunos casos que el legislador considera falta que tiene tal calidad: 2° Transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propias del matrimonio.

Que, de otro lado, el artículo 56 de la misma Ley establece que la acción de divorcio pertenece exclusivamente a los cónyuges. Cualquiera de ellos podrá demandarlo, salvo cuando invoque la causal contemplada en el artículo 54, en cuyo caso la acción corresponde sólo al cónyuge que no hubiere dado lugar a ella. Finalmente, el artículo 57 señala que la acción de divorcio es irrenunciable y no se extingue por el mero transcurso del tiempo.

UNDÉCIMO: *Que, se encuentra acreditado que don [César] y doña [Matilde], contrajeron matrimonio el 8 de noviembre del año 2008, bajo el régimen patrimonial de separación total de bienes. El matrimonio se inscribió en la circunscripción de Lontué, bajo el número NUM003, sin registro, del año 2008. Así consta del certificado de matrimonio emitido con fecha 5 de noviembre de 2019, que de acuerdo con el artículo 305 del Código Civil es el documento idóneo para acreditar el estado civil de casado de una persona.*

Se encuentra acreditado igualmente, que de este matrimonio nacieron tres hijos: [Ricardo], el día NUM006 de 2010, [Paolo], el día NUM007 de 2013 y [Fabiola], el día NUM008 de 2017; según dan cuenta los certificados de nacimiento acompañados.

Que asimismo, con la declaración de los testigos de ambas partes, coincidente además con la absolución de posiciones del señor [César] y la señora [Matilde], se tiene por acreditado que el matrimonio cesó su convivencia en el mes de septiembre del año 2020, sin que se verifique en este caso la causal objetiva de cese de convivencia, por no haberse provocado este quiebre de la vida en común, por una decisión espontánea de la diada matrimonial, sino que a la inevitable reacción promovida en los cónyuges, tras el descubrimiento por parte de doña [Matilde] de la infidelidad reiterada cometida por parte de don [César], por más de dos años con su concuñada.

DUODÉCIMO: *Que, así, efectivamente el mencionado matrimonio cesó en su convivencia en el mes de septiembre de 2020, por falta imputable al cónyuge, constitutiva de una*

violación grave a los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, que tornó intolerable la vida en común.

Cabe señalar que, al respecto, la cónyuge demandante reconvencional señala que la culpa de tornar intolerable la vida en común fue la conducta de su cónyuge, concretamente por a) transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad, propio del matrimonio. En suma, esta sentenciadora, de acuerdo con la numerosa prueba incorporada, considera que, efectivamente, se logró acreditar la causal invocada relativa al numeral 2° el artículo 54 de la ley 19.947, habiendo dicha conducta vuelto intolerable la vida en común de las partes.

Además, si bien, por regla general, el divorcio no se produce por una única y exclusiva razón, sino por una multiplicidad de factores, una vez puesta a resolver, es necesario determinar, cuál de todos los factores fue la causa inmediata del cese de convivencia, haciendo intolerable la vida en común, y de acuerdo al orden cronológico que esta juez pudo apreciar, de acuerdo a las normas de la sana critica, fue la infidelidad de don [César], y no otro factor, el que produjo el fin de la vida matrimonial.

Lo anterior, pues, si bien el señor [César], niega en juicio la infidelidad, alegando que aquello sólo se debe a la imaginación o invento de doña [Matilde], lo cierto es que, del análisis conjunto de la prueba rendida por ambas partes, esencialmente la testimonial, se concluye efectivamente que el cónyuge mantuvo una relación extramarital con doña [Ester], por más de dos años, siendo esta última, pareja unos de los hermanos de doña [Matilde], es decir cuñada de la actora reconvencional.

Así, se encuentra acreditado que doña [Ester], trabajó en la empresa Servicios PERSONA_JURIDICA011, de propiedad del señor [César], desde el año 2011, como practicante y luego pasó a la empresa PERSONA_JURIDICA000 donde se mantuvo hasta el año 2020, como administrativa en el área de remuneraciones. Se encuentra acreditado igualmente, que los unía un vínculo familiar, al ser concuñados, toda vez que compartían constantemente como familia junto a los hijos de ambas parejas, siendo incluso la señora [Ester], la madrina de la hija menor de las partes, [Fabiola]. Es en este contexto, que existiendo sospechas de parte de doña [Matilde] y su hermano, de una posible relación paralela que tendrían sus parejas, es que, en una discusión producida en

el mes de septiembre de 2020, el hermano de la señora [Matilde] confronta a doña [Ester], hasta que aquella reconoce la infidelidad con don [César], por más de dos años.

Se encuentra acreditado, que, con posterioridad a dicha confesión, el hermano de la señora [Matilde] la llama telefónicamente y le narra lo ocurrido. Ante esta situación y al verse debelada dicha infidelidad, el señor [César], toma sus cosas y se va del inmueble que hasta esa fecha compartía con su cónyuge, iniciándose así la separación de hecho entre las partes, la que se mantiene en forma ininterrumpida hasta la actualidad.

En efecto don **[Samuel],** *hermano de doña [Matilde], relató que las partes ya no están juntos, desde el 2020, se enteró de una infidelidad de [César] hacia su hermana, lo supo cuando su otro hermano, [Víctor], lo llamó para que fuera a su casa, en ese tiempo el testigo vivía con su papás. Le contó que su pareja [Ester], lo estaba engañando con [César], porque [Ester] le habría confesado el engaño. A este atestado se suma los dichos de la hermana y testigo del señor [César] doña* **[Lucrecia]**, *quien indica que el año 2020 cuando se separó su hermano, la llamó y ella lo vino a ver con su otra hermana, añadiendo que supuestamente fue por una infidelidad, pero no tiene certeza porque no es tan cercana su hermano, no obstante, su hermano le confesó que esa infidelidad ocurrió, y habría sido con su concuñada.*

Ambos dichos, no son sólo refrendados por la declaración en estrados, de la demandante reconvencional, doña **[Matilde],** *al referir, que se separó de [César] el 23 de septiembre de 2020, por infidelidad con su cuñada, lo supo ese día 23 de septiembre y luego nunca retomaron la relación, sino también, por los dichos de la propia señora* **[Ester]**, *quien en su calidad de testigo de la demandante reconvencional, reconoció, en estrados, haber sido la amante del señor [César] durante dos años, desde enero de 2018, revelándose la situación en septiembre de 2020, dando detalles de dicha relación, tales como fechas, acontecimientos y planes de ambos; que unido a las demás declaraciones, otorgan credibilidad a su relato, por cuanto resultan coincidentes en cuanto a su cronología y ocurrencia de los hechos. Lo que sumado a los demás medios de prueba, permite tener por probada la infracción reiterada al deber de fidelidad que para con su cónyuge debía tener el señor [César].*

Así, por ejemplo, doña [Ester] señaló que "[Matilde] está separada, lo sabe porque ella es la persona que mantuvo una relación paralela con [César] por el término de dos años

desde el enero de 2018 y que se supo en septiembre de 2020. Ahí se enteraron todos, se enteraron de la relación paralela que ella tenía con el demandante principal". Explica que esta relación empezó en enero del año 2018, en las fechas previas al bautizo de [Fabiola], de quien es madrina. Se supo porque la testigo se lo contó a su pareja, en ese momento este llamó a [César] quien se acercó al domicilio y se supo todo. Añade que incluso se retiró de la empresa en enero de 2020 por sugerencia del propio [César] para que la relación siguiera con mayor tranquilidad y no se supiera.

Que, finalmente, en este aspecto, la declaración del testigo del demandante principal, don **[Lucas]**, *no cobra relevancia, pues aunque señaló que las partes se habrían separado por un desgaste en la relación, cabe señalar que se trata de un ex trabajador del demandante, que si bien mantiene una relación cercana en dicho ámbito, no se visitan en sus casas, no mantuvo convivencia o la mantiene en la actualidad dentro del seno familiar de las partes, a diferencia del resto de los testigos, por lo que, considerando que una infidelidad, por regla general, se mantiene en reserva por las partes involucradas y no es algo que se ventile con cualquier persona, resulta esperable que no tuviera conocimiento de aquella y por tanto su atestado respecto de este punto carece de significancia.*

Que, en consecuencia, aun con la negativa de infidelidad planteada por el demandante principal, a juicio de esta sentenciadora las probanzas que conducen a concluir que el cónyuge don [César], mantuvo una relación paralela a su matrimonio, por el lapso aproximado de dos años, con su concuñada doña [Ester], resultan más verosímiles, creíbles y lógicas que los argumentos expresados por el actor para fundamentar el cese de la convivencia, lo anterior, pues los atestados de los testigos ya referidos y la declaración de la demandada principal coinciden en que el gatillante de la salida del señor [César] de la casa familiar y que se debe al descubrimiento por parte de su cónyuge de dicha infidelidad y es por dicho motivo y no otro, que este sale del inmueble y posteriormente de va al norte por asuntos de trabajo durante una temporada, tal como da cuenta, además, la psicóloga tratante de doña [Matilde], [Verónica], en su informe de abril de 2024, quien señala tratarla desde noviembre de 2024, debido al quiebre de la relación matrimonial por la infidelidad de su cónyuge.

DÉCIMO TERCERO*: Que de otra parte, también se ha acreditado suficientemente en este juicio, un efecto frecuente de las separaciones por infidelidad, consistente en el desarrollo de sintomatología por parte del cónyuge afectado por la infidelidad, y que en el caso, de doña [Matilde], se traduce en mantener una autoestima disminuida, dudas de su valía personal, sensación de traición y características de estrés post traumático, según expuso la perito psicóloga doña María Alejandra Santelices Vergara, quien a juicio del tribunal expuso claramente y en forma explicativa la pruebas efectuadas a la periciada, la forma en que arroja a sus conclusiones y el daño advertido a la señora [Matilde].*

Así, explica que según las pruebas aplicadas se advirtió que doña [Matilde] resultaba una fuente de satisfacción y gratificación mantener una familia achoclonada, siendo la mayor de tres hermanos, en donde su madre es un fuerte apoyo emocional y que las sospechas de infidelidad surgen por la recepción de un ramo de flores que pensaba eran para ella y terminaron siendo para su cuñada, por lo que al investigar su hermano, se descubre la infidelidad con don [César] con su cuñada, lo que para ella significó, no sólo un daño por la infidelidad, sino también una traición familiar que va mas allá del matrimonio.

Así en su caso en particular, el daño emocional causado, aumenta a partir de quienes son los involucrados en la infidelidad, pues no es sólo su cónyuge, sino también, la pareja de su hermano y madre de sus sobrinas, siendo aquello un recordatorio constante, las veces que tiene que ver a doña [Ester] (pues su hermano hoy mantiene dicha relación de pareja), o cuando los hijos de ambas familias preguntan por qué ya no se pueden reunir o juntar si antes eran tan unidos como familia.

En consecuencia, a juicio del tribunal se encuentra acreditado que este menoscabo moral ha sido para ella difícil de superar, así queda reflejado en la exposición pericial, efectuada por la psicóloga, al señalar que doña [Matilde] presenta signos de estrés post traumático, lo que significa que al recordar los hechos sucedidos, ella vuelve a experimentar el sufrimiento como si de aquello no hubiere pasado tanto tiempo, hay hipervigilancia, desconfianza. Además, del informe psicológico de abril de 2024 suscrito por la psicóloga tratante de doña [Matilde], doña [Verónica], se advierte que la cónyuge debió iniciar terapia psicológica producto del quiebre conyugal, y se mantiene en

sicoterapia por más de 4 años, con una asistencia regular los dos primeros años y con pausas a partir de dicho periodo para evaluar su autonomía en el mundo.

Que, de otro lado, necesario resulta hacerse cargo de la argumentación subsidiaria planteada por el demandado en torno a que, de acreditarse la infidelidad, aquella no habría vuelto intolerable la vida en común, existiendo una especie de "perdón de la causal", al haber efectuado, las partes, algunos viajes, posteriores al cese de convivencia junto a sus hijos.

Respecto a aquello se dirá, que los atestados de los testigos presentados por la actora, sumado a las declaraciones de don **[Lucas]**, *resultan coincidentes con lo relatado, además, por la señora [Matilde] al señalar que el viaje a Disney, único acreditado en juicio, efectuado por el grupo familiar, ya se encontraba planeado con anterioridad al abrupto quiebre matrimonial y las partes lo hicieron, en cierta forma, para alivianar a su hijos de lo que la separación familiar conllevaba, manteniendo una relación de padres, pero nunca de pareja durante el viaje, así lo afirmo el propio señor [César] al señalar en estrados que al regresar del viaje cada uno se fue para su casa, lo que en definitiva corrobora, que no hubo tal "perdón" como plantea el demandado reconvencional, pues las partes en ningún momento retornaron o planearon retomar la vida en común.*

En consecuencia, por todas estas consideraciones, se acogerá la demanda reconvencional de divorcio culpa, fundada en la transgresión grave y reiterada del deber fidelidad propio del matrimonio; y se rechazará la demanda principal de divorcio por cese efectivo de la convivencia, al concluirse que la causa inmediata del cese de la vida conyugal se debió a la infidelidad reiterada en el tiempo del señor [César] respecto de su cónyuge. -

RESPECTO DE LA DEMANDA RFECONVENCIONAL DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA

DÉCIMO CUARTO: *Que, en cuanto a la demanda de compensación económica, el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, dispone: "Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería, tendrá derecho a que,*

cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa".-

En rigor, y tal como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°5.820-2024, se trata de una institución del Derecho de Familia que fue erigida de manera tal que la demandante debe probar que, durante el matrimonio, o parte de él, se dedicó al cuidado de los hijos y, si no los hubo, a los trabajos propios para mantener el hogar y la vida familiar, sea por decisión propia o porque las condiciones del matrimonio se lo requirieron; que en razón de lo anterior, no pudo desplegar una actividad económica ya que el quehacer propio del hogar o el cuidado de los hijos exigió una dedicación total, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, pues solo le generó un obstáculo parcial para llevarla a cabo completamente; y, por último, que de lo anterior resulte o se provoque un quebranto de carácter patrimonial.

Que, por lo tanto, lo que explica el resarcimiento de tipo económico es la actitud que uno de los cónyuges asumió en pro de la familia y la consiguiente postergación personal, por eso su naturaleza jurídica es la de ser restauradora o una forma de remediar el detrimento que experimentó porque no pudo desplegar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, precisamente por las razones indicadas, que le permita enfrentar la vida futura una vez producida la extinción del matrimonio. (Domínguez A., Ramón, La compensación económica en la nueva legislación de matrimonio civil, en Actualidad Jurídica N°15 enero 2007, Universidad del Desarrollo, p. 89).

DÉCIMO QUINTO: *Que, en consecuencia, los requisitos de procedencia de la compensación económica son:* **1.-** *que uno de los cónyuges se dedique durante el matrimonio al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común.* **2.-** *que como consecuencia de dicha dedicación ese cónyuge no haya podido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo haya hecho en menor medida de lo que podía y quería.* **3.-** *Menoscabo económico derivado de la falta total o parcial de actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio,* **4.-** *terminación del matrimonio por divorcio o nulidad.*

-

DÉCIMO SEXTO: *Que, en cuanto al primer hecho a probar,* ***Efectividad de que Doña [Matilde], se dedicó durante el matrimonio al cuidado del hogar o de los hijos en***

común con el demandado, *fluye tal como se ha señalado que, cuando las partes contrajeron matrimonio el 8 de noviembre de 2008, doña [Matilde] tenía 28 años de edad, era de profesión contador auditor, licenciada en auditoria, carrera que cursó en la universidad Católica del Maule y de la cual egresa el día 8 de enero de 2005.*

Cabe agregar, además, que por la documental allegada se advierte, que ya mucho antes de su titulación, la señora [Matilde] se despeñaba en el ámbito laboral, al menos desde agosto del año 1999, trabajando tal como da cuenta la **pericia social de doña Fabiola Campos** *en la empresa Proterra y luego, en el colegio Alianza Francesa de Curicó en el área administrativa contable, para posteriormente trabajar una vez titulada, entre noviembre del año 2005 hasta junio del año 2009 en la empresa agrícola y Forestal Frutifor, en donde se desempeñaba como contadora, en el departamento de finanzas, tal como indica la declaración de su hermano don* **[Samuel]**, *informe de cotizaciones históricas de aquella y pericia social tanto de doña Fabiola Campos Ugalde, como de doña Daniela Marambio Angulo y los documentos adjuntos a dichas pericias como el finiquito respectivo.*

Es así, como al contraer matrimonio la señora [Matilde] trabajaba para la empresa Agrícola y Forestal Frutifor Ltda., en donde se mantuvo desde noviembre de 2005 hasta junio de 2009 percibiendo una remuneración los últimos tres meses de relación laboral de $701.938.

De otro lado, el demandado reconvencional, al momento de contraer matrimonio en el año 2008, se encontraba titulado como Ingeniero Agrónomo, egresado de la Universidad del Mar y trabajaba para la empresa de su familia PERSONA_JURIDICA000.

En cuanto a los bienes, al matrimonio, doña [Matilde] no poseía inmuebles, mientras don [César] era propietario de un predio de 5.000 metros cuadrados en el DIRECCION003 de DIRECCION002, donde posteriormente contraída las nupcias construye la casa familiar.

Consta igualmente, por los atestados de las partes que luego del término de la relación laboral de doña [Matilde] con la empresa Frutifor en junio de 2009, ésta por decisión consensuada con su marido, se enfoca en la familia y el futuro nacimiento de su primer hijo **[César],** *quien nace el NUM006 de 2010, con un diagnóstico de pie equino bilateral idiopático, que lo ha mantenido en Teletón desde los dos años, para superar los problemas en su marcha, sumado al diagnóstico de discapacidad intelectual leve, que lo*

mantenido con apoyos escolares especializados, todo lo que ha significado que doña [Matilde] se haya volcado completamente, a la crianza de su hijo y apoyo en sus distintas patologías, siendo, tal como lo sostienen los testigos y las pericias sociales efectuadas, ella quien se preocupaba de los traslados, horas médicas, gestiones escolares y reforzamiento de su hijo, mientras que don [César], centraba más su rol en ser el proveedor del grupo familiar.

Los hechos antes referidos no sólo constan por los certificados de matrimonio, nacimiento y certificado de título incorporados, sino también de lo relatado por don **[Samuel] y doña [Lucrecia]** *quienes estuvieron contestes en señalar que doña [Matilde] trabajaba para Frutifor, como contadora, que la oficina de la empresa quedaba hacia la cordillera, por lo que don [César], le habría pedido que se concentrara en su proyecto de maternidad y dejara el trabajo, lo que ella consintió.*

En este contexto, ya el NUM007 de 2013 nace el segundo hijo del matrimonio, **[Paolo]** *y el NUM008 de 2017, nace la tercera y ultima hija de las partes,* **[Fabiola]**, *tal como dan cuenta los certificados de nacimiento allegados.*

Seguidamente, don [César] construye dentro de un terreno, de su propiedad ubicado en DIRECCION003 de DIRECCION002, en el año 2017, la vivienda que actualmente sirve de residencia principal de doña [Matilde] y sus hijos y que según las pericias sociales, cuenta con un avalúo fiscal de $230.000.000 y consta de 400mts2, 4 habitaciones,3 Baños, cocina, logia., bodega interior, hall acceso, sala estar, piscina y dos bodegas en el exterior, con guardia de seguridad y jardinero que vive en una de dichas bodegas.

Se logra acreditar igualmente que, durante todos los años del matrimonio, doña [Matilde] estuvo dedicada al cuidado de los 3 hijos y administración del hogar, mientras que don [César] continuó laborando tanto en la empresa familiar, iniciada por su padre y tío, (PERSONA_JURIDICA000), como también en otras sociedades que se fueron formando durante este tiempo, siendo este quien proveía completamente las necesidades de todo el grupo familiar.

En efecto el testigo [Samuel] y las peritos sociales de ambas partes indicaron que ha sido doña [Matilde] quien siempre se preocupó de los niños, su cuidado, traslados, no sólo a los distintos establecimientos escolares, pues dos de los niños estudian en Curicó, específicamente en el establecimiento privado PERSONA_JURIDICA007, mientras que el

mayor lo hace en DIRECCION002, específicamente en escuela PERSONA_JURIDICA008 que cuenta con programa de integración educacional, además, también se ocupaba de los traslados a actividades extraescolares, controles médicos, asistencia de [César] a sus terapias en Teletón, controles médicos, además de la administración del hogar familiar.

Sobre este ultimo punto, si bien no existe controversia en que la familia vivía de forma acomodada, con una vivienda de aproximadamente 400mts2 y asistencia doméstica, esta ultima asistencia, a diferencia de lo señalado insistentemente por el demandado reconvencional, no reemplaza el rol que doña [Matilde] desempeñó durante la convivencia con don [César] en el cuidado de los hijos, crianza de éstos y organización del hogar, pues, el tener a una persona que contribuya con el aseo, preparación de comidas y orden dentro de la vivienda, de manera alguna significa que es ella quien cría a los hijos, o quien toma decisiones del quehacer doméstico, como comidas, compras para la mantención del grupo familiar y dirección de las tareas a efectuar por el servicio doméstico, así como otras labores del quehacer diario que parecen ser invisibilizadas por el demandado, todo lo que en el caso de autos le correspondió a la cónyuge y que fue lo que hizo, efectivamente doña [Matilde], desde que deja de trabajar en la empresa Frutifor.

Efectivamente de los relatos de los testigos, pero también las pericias sociales, permiten tener por acreditado los cuidados que doña [Matilde] prodigaba a los hijos y hogar familiar.

De otro lado, habiéndose acreditado que doña [Matilde] se dedicó al cuidado de los hijos y administración del hogar común desde julio de 2009 en adelante, también es necesario referir, que desde el año 2010 trabajó, durante el periodo de vendimia, esto es, aproximadamente 4 meses en el año (enero a abril), para su marido en la empresa que este mantenía junto a su primo Servicios PERSONA_JURIDICA003 o PERSONA_JURIDICA011, como contadora, ya que dicha empresa se había adjudicado trabajos con Viña Concha y Toro, recibiendo aproximadamente $1.500.000 mensual, y que como se daba sólo 4 meses en el año, le permitía cumplir con sus deberes de cuidado de los hijos y administración del hogar. Así lo indicaron, la señora [Ester] y el hermano de la actora don [Samuel].

DÉCIMO SÉPTIMO: *Que, de otro lado, y si bien el señor [César] alega que su cónyuge al terminar la relación laboral con la empresa Frutifor el año 2009, comenzó a trabajar para la empresa de su familia desde el año 2010 "PERSONA_JURIDICA000", lo que él había agradecido a su padre y lo que se habría mantenido en forma ininterrumpida hasta el año 2017, tal como daría cuenta el certificado de AFP acompañado, que registra precisamente cotizaciones previsionales pagada por dicha empresa a la actora y finiquito acompañado, lo cierto, es que a juicio del tribunal, el resto de la prueba contradice aquello, llegando a la convicción, por parte de esta sentenciadora, que no existió tal relación laboral entre la señora [Matilde] y PERSONA_JURIDICA000, sino que el pago de sus cotizaciones fue con el objeto de que esta contara con ahorro previsional, tal como sucedió con otras mujeres de la familia, que tampoco laboraban en la empresa tal como reportó doña [Ester] en estrados, en estrados.*

En efecto, todos los testigos de la demandada, dan cuenta de un trabajo esporádico por 4 meses al año para la época de la vendimia, en donde doña [Matilde] laboraba para PERSONA_JURIDICA011, empresa de propiedad de su marido y primo de este, y no para la empresa de la familia [Correa]. Que en este sentido, no se puede desconocer la existencia de un contrato de trabajo y liquidaciones sin firma de la trabajadora acompañadas, más un finiquito en el año 2017, entre la señora [Matilde] y PERSONA_JURIDICA000, no obstante, aquellos documentos no configuran una realidad respecto de la relación laboral alegada, pues fue la misma hermana del demandado quien señaló que "al parecer" a ella también le habrían pagado cotizaciones en la empresa a pesar que jamás a trabajado para ella y doña [Ester], señaló que a la señora del primo del actor también se le pagaban cotizaciones para asegurar su previsión sin que aquella tampoco laborara en la empresa, lo que asegura saber por haber trabajado en el área de recursos humanos y encargarse de dichos trámites,. Lo anterior se refuerza con los dichos de [Lucas], quien como ex trabajador indicó que ha todos los trabajadores se les pagaba su remuneración por transferencia, sin perjuicio, de que el demandado reconvencional a alegado que a doña [Matilde] durante todos estos años se le habría pagado en efectivo, y por aquello no existirían registros.

Todo lo anterior, sumado a las labores maternas que se encuentra acreditadas y que aquella realizaba diariamente, hacen inverosímil, que aquella haya efectivamente

recibido una remuneración y sea la única empleada que mantiene una modalidad distinta de pago y respectos de los cuales no hay registro alguno en cuentas asociadas a la actora.-

Así, el tribunal concluye que el pago de cotizaciones previsionales, contrato suscrito y los beneficios asociados y recibidos por la actora, como cobro de subsidio pre y post natal, no son antecedentes suficientes que permitan acreditar que esta desempeñó una relación laboral para la empresa PERSONA_JURIDICA000, máxime cuando el resto de la prueba resulta contradictoria con dicha argumentación.

En razón de aquello, y de los demás antecedentes expuestos, se estima que se cumplen los requisitos que hacen procedente la compensación económica demandada, pues se encuentra acreditado, tal como se señala en los considerandos anteriores, que doña [Matilde], luego de contraído el matrimonio y desde julio de 2009 se dedicó al cuidado de los hijos y a las labores propias del hogar común.

Además, a juicio de esta sentenciadora, resulta innegable que, como consecuencia de dicha dedicación, doña [Matilde], desarrolló una actividad lucrativa en una medida muy mínima de la que podía y quería, dado su título profesional y experiencia laboral. Sobre este punto, no sólo se dedicó al cuidado y crianza de sus tres hijos, sino que se volcó completamente, tal como lo señala la prueba testimonial, a los tratamientos médicos del mayor de ellos, [César] y que se desarrollaban en distintas áreas tanto cognitivas como físicas.

Finalmente, el menoscabo económico resulta evidente desde que dejó de percibir en julio del año 2009 una fuente permanente de ingresos, para sólo ejercer labor remunerada 4 meses en el año desde el año 2010, hasta el cese de la convivencia conyugal el año 2020, en la época de la vendimia para la empresa de su marido PERSONA_JURIDICA011, como contadora recibiendo una suma que bordeaba el $1.500.000, según refirieron las peritos y testigo señora [Ester].

En este sentido, lo concluido no se contradice con los atestados de la hermana del señor [César], doña [Lucrecia] y del testigo [Lucas], quienes indicaron que la señora [Matilde] trabajaba para la empresa familiar "PERSONA_JURIDICA000", al haberla visto en dicho lugar, pues doña [Lucrecia] señaló que la vio las veces que venia a ver a su padre, que era sólo por unas pocas veces en el año, lo que perfectamente pudo coincidir con la

época de la mencionada vendimia, mientras que el señor [Lucas] refirió verla trabajando efectivamente en dicha época mayormente y resulta evidente que la vieran en el mismo lugar físico, desde que por los dichos de doña [Ester] se desprende que había trabajadores de Servicios PERSONA_JURIDICA011 o "PERSONA_JURIDICA011", como ella, que trabajaban en las mismas dependencias de la empresa familiar, "PERSONA_JURIDICA000".-

Igualmente se encuentra acreditado que doña [Matilde] sólo adquirió durante los años de matrimonio una propiedad para el que utilizó en parte el monto de indemnización recibida al dejar la empresa Frutifor, más sus ingresos esporádicos provenientes de PERSONA_JURIDICA011 y en la actualidad posee un vehículo marca Kia modelo Carnival, año 2018, mientras que su cónyuge quien, si bien ingresa al matrimonio siendo parte de dos sociedades, esto es, PERSONA_JURIDICA011 y PERSONA_JURIDICA010, hoy es parte de 4 sociedades, construyó la vivienda en que la señora [Matilde] y sus hijos actualmente residen y que mantiene avalúo fiscal de más de **$230.000.000**, *conduce un camioneta Ford F-150 año 2018 y si bien, no posee más bienes muebles e inmuebles como persona natural, las sociedades en que participa han adquirido una serie de activos, todo gracias a su propio desempeño profesional, pero también, a que este pudo desarrollarse libre y tranquilamente en el plano laboral, pues era su cónyuge quien lo apoyaba en la crianza de sus tres hijos y Administración del hogar, razones todas por las que se hará lugar a la demanda reconvencional.-*

DÉCIMO OCTAVO: *Que, por lo demás la situación de ambos cónyuges, deja efectivamente a la señora [Matilde] como a la cónyuge más débil, considerando que contrajo matrimonio cuándo ya llevaba varios años trabajando ininterrumpidamente, lo que cesó en junio de 2009, para centrarse en el plan de ampliar la familia, y que posteriormente sólo trabajó desde el año 2010 hasta el año 2020 inclusive, cuatro meses en cada año, mientras que don [César] a laborado ininterrumpidamente en la empresa de su familia, en donde actualmente ejerce el principal cargo directivo junto a su primo, además de la participación en otras 4 sociedades.*

Por lo demás, la señora [Matilde], actualmente habita vivienda de propiedad de su cónyuge declarada bien familiar, sólo registra como propiedad una vivienda avaluada en $120.000.000 y un vehículo marca kia Motors, modelo Gran Carnival año 2018,

mientras que la situación de don [César] es muy diversa, toda vez que no sólo es uno de los directivos principales de la empresa familiar **"PERSONA_JURIDICA000***" considerada como una gran empresa, con una facturación de 100.000 UF. Sino que, además, registra participación en las siguientes sociedades:*

a) Servicios PERSONA_JURIDICA003 o PERSONA_JURIDICA011, RUT. NUM013, incorporado el 30/03/2006 con 50% del capital y utilidades.

b) PERSONA_JURIDICA004, RUT.NUM014, incorporado el 2/11/2006 con 66% del capital y utilidades. -

c) PERSONA_JURIDICA005, RUT. NUM015, incorporado 23/11/2016 con 50% del capital y utilidades.

d) PERSONA_JURIDICA001, RUT. N°NUM011, incorporado el 16/09/2010, con 29,5% del capital y utilidades. - (esta última sociedad compuesta por el señor [César] y sus 2 hermanas posee el 50% de la propiedad de la empresa familiar "PERSONA_JURIDICA000", siendo el otro 50% de la sociedad PERSONA_JURIDICA002, de propiedad de sus primos)

Registra como persona natural una propiedad que es la que habita actualmente su cónyuge e hijos, declarada bien familiar en DIRECCION003 de DIRECCION002.

Además, y conforme lo refirieron las peritos sociales de ambas partes en juicio, el ingreso de la señora [Matilde] en la actualidad, lo conforma la suma que recibe por arriendo de su propiedad, tal como da cuenta el contrato allegado por $350.000 y los ingresos que con trabajos esporádicos, hasta ahora, como contadora a desarrollado, los que según lo referido y así también dan cuenta las boletas emitidas durante el último tiempo, por lo que dispone de la suma mensual aproximada de **$600.000.**

Mientras que las mismas pericias, sumadas a las cartolas de la cuenta corriente del actor, de banco BCI que arrojan una suma de ingresos promedio aproximada de $5.600.000, considerando que no gasta en vivienda (pues vive en residencia que pertenece a la sociedad PERSONA_JURIDICA001), locomoción y telefonía lo que reconoce, es de cargo de las empresas en las que participa, quienes también absorberían gastos básicos como vestuario o alimentación, ya que, tal como lo dijo la perito Fabiola Campos Ugalde en juico, no existe registro alguno de que dichos gastos se efectúen desde los dineros que registra en los bancos como persona natural, por lo que indudablemente

se puede indicar que si se suman todos estos ítems a su renta, ésta no resulta inferior a **$7.000.000,** *considerando igualmente que en la actualidad paga, según causa traída a la vista, una pensión dineraria de* **$1.300.000,** *más el arancel Educacional de sus hijos por un valor anual de* **$8.844.000** *y los gastos de salud de los mismos (cuyos gastos de Isapre también se pagan dese una cuenta de una de las sociedades en que participa), de lo que se concluye, que atendido los gastos que efectúa, el nivel de vida que mantiene y que gran parte de sus gastos no salen de sus cuentas personales sino de las distintas sociedades en que tiene participación, es que efectivamente se concluye que su renta no resulta inferior a* **$7.000.000.-**

Lo anterior, considerando igualmente, además, que se encuentra acreditado en juicio que el señor [César], actualmente vive con una nueva pareja quien tiene dos hijos y que si bien el padre de estos niños pagaría un pensión alimenticia que cubriría los gastos de estos, la pareja del señor [César] no trabaja, conduce un vehículo de alta gama, reconociendo el actor en estrados que es él quien asume todos los gastos de su nuevo hogar. Además, como ya se dijo no solamente debe disponer de recursos para aquello, sino también se acreditó que don [César] costea el establecimiento educacional de sus tres hijos, paga los gastos de salud y previsionales de aquellos, más una pensión alimenticia dineraria como se relató precedentemente, todo lo cual es cubierto con los ingresos que percibe de las 4 sociedades en que participa.

En consecuencia, es evidente que las condiciones actuales de los cónyuges, ponen a la señora [Matilde], en una situación de debilidad económica respecto de su cónyuge, resultando necesario morigerar su condición vulnerable, en aras a que se mantenga el criterio de equilibrio en las cargas asociadas a los deberes propios de la relación matrimonial y familiar, propios de la actual normativa en Derecho de Familia.

DÉCIMO NOVENO: ***Monto de la compensación económica****. Que, establecida la pertinencia de la compensación económica, corresponde establecer su monto, para lo que se deben considerar los parámetros del artículo 62 de la Ley 19.947, siendo especialmente relevantes, aunque no de forma exclusiva, los siguientes criterios:*

1. Duración del matrimonio y de la vida en común*: En este caso, 17 años de vínculo no disuelto a la fecha y 11 años con 10 meses de vida en común;*

2. Situación patrimonial y previsional de ambos*: Según se ha acreditado en autos, ambos demandantes mantienen similares ahorros previsionales, esto es don [César] la suma de* **$35.306.788 y doña [Matilde] la suma de $39.055.040***, tal como da cuenta las pericias sociales y documentos adjuntos allegados, lo anterior por cuanto, como ya se ha señalado, la empresa de la familia del demandado reconvencional en donde este también es socio, suscribió con ella un contrato de trabajo, sólo para efectos de pagar sus cotizaciones previsionales, tal como se hacía además con otras mujeres de la familia, pero en ningún caso, en la realidad, la señora [Matilde] fue trabajadora de aquella empresa.*

Ahora, desde el punto de vista patrimonial y considerando que las partes contrajeron matrimonio bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, la situación es totalmente disímil entre las partes, como se ha hecho referencia en el considerando anterior, pues mientras doña [Matilde] mantiene un inmueble a su nombre, tal como da cuenta el oficio remitido por el conservador de bienes raíces de Molina, inscrita en el año 2014 con avalúo fiscal de $120.000.000, según da cuenta el informe social de la señora Marambio, y que en la actualidad le genera ingresos por concepto de arriendo del orden de $350.000, más un vehículo Kia Motors, modelo Gran Carnival año 2018, el señor [César], si bien como persona natural solo registra un inmueble de su propiedad, esto es, la vivienda en que actualmente habita la señora [Matilde] y sus hijos, en DIRECCION002, con avalúo fiscal de $239.736.278 (según pericia social), de DIRECCION004, lo cierto es que es socio de 4 empresas.

Así la empresa "PERSONA_JURIDICA001.", integrada por el señor [César], sus dos hermanas y su padre, dedicada a actividades inmobiliaria, inversión y arriendo de inmuebles, que tiene al demandante como representante legal, mantiene el dominio de 8 propiedades (3 en DIRECCION008, 1 en Curicó y 45 en la comuna de DIRECCION004), registra un saldo caja de $137.304.681, total activo $825.503.706, patrimonio financiero $794.527.357 y capital efectivo de 794.527.357. Mientras que la empresa "Sociedad PERSONA_JURIDICA000", cuyos propietarios son las sociedades PERSONA_JURIDICA001 (integrada por el actor, sus hermanas) y la sociedad PERSONA_JURIDICA002 (cuyos socios son los primos del actor), lo tienen como representante legal a él y su primo [Hugo] y mantiene un capital efectivo de 6.956.774.922, patrimonio financiero

$1.693.220.054, un total de activos de $9.083.845.090 y un saldo en caja de $667.645.548.

En definitiva, si bien el cónyuge demandado reconvencionalmente, señaló no tener mayores bienes, lo cierto es que, las empresas en las que el participa si los poseen y es así como, además, el hace uso de ellos, conduciendo vehículos de empresa, viviendo en inmuebles de otra de ellas.

Finalmente, en cuanto a la remuneración o ingresos actuales, como ya se ha dicho en la actualidad la señora [Matilde] Recibiría una suma promedio acreditada de **$600.000.-,** *mientras que el señor [César] de* **$7.000.000.-**

3. En cuanto a buena o mala fe: *Debe entenderse que, habiéndose declarado el divorcio culpable, habría existido conducta de mala fe del demandado reconvencional en cuanto al deber de fidelidad, deber que además que fue incumplido precisamente con la cuñada de la señora [Matilde], causando así no sólo aflicción en la actora por la pérdida de la relación de pareja sino también por el quiebre que aquello supuso en la familia extensa de la señora [Matilde]. Pero también existe tal mala fe, al haberse pretendido una relación laboral entre la empresa familiar del demandado y la actora reconvencional, que como se acreditó en juicio, no corresponde a la realidad.-*

4. Edad y estado de salud del cónyuge beneficiario: *que las partes tienen 46 años de edad y ambos presentan enfermedades o estado de salud relevantes, pues mientras doña [Matilde] sufrió un cáncer de mamas debiendo ser operada en el año 2018 con la mastectomía de la mama derecha, tal como da cuenta el oficio de la Clínica UC Cristus y lo refieren los informes sociales, requirió una reconstrucción mamaria y se mantiene sujeta a controles de revisión cada cierto tiempo. Por su parte, el señor [César] sufrió durante el año 2024, sufrió un aneurisma cerebral que debió ser operado y que implicó rehabilitación, tal como dio cuenta certificado médico e informe de social de doña Daniela Marambio Angulo.*

5. Cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral: *en este aspecto se encuentra acreditado que el demandado, es de profesión ingeniero agrónomo y ha desarrollado un ejercicio laboral exitoso como empresario, tal como ya sea dado cuenta en los considerandos anteriores, pues al inicio de su matrimonio participaba en 2*

sociedades, mientras que hoy lo hace en 4, con el patrimonio que en términos generales se señaló en los considerandos anteriores.

Por su lado, doña [Matilde] es de profesión Contador auditor, dejó de trabajar permanentemente, en junio del año 2009, para concentrarse fundamentalmente en la crianza de sus hijos , desarrollando entre los años 2010 a 2020, una labor muy puntual como contadora, en una de las sociedades de su marido, PERSONA_JURIDICA011, en los meses de vendimia de cada año (enero a abril), no se especializó, no se actualizó durante sus años de convivencia matrimonial, ni desarrolló otra labor para alguien ajeno a su grupo familiar. En consecuencia y tal como lo señaló la perito social Fabiola Campos, el matrimonio le produjo un distanciamiento del mercado laboral, pues se casa a los 28 años y se separa a los 40 años con hijos pequeños, con su carrera profesional en pausa, no se capacita durante convivencia matrimonial, por lo que el haberse postergado en post del proyecto familiar le restó posibilidades de tener un valor agregado para presentarse hoy al mercado laboral, lo que se ha tornado dificultoso tal como se dio cuenta por ambas peritos sociales pues tuvo contrato en un colegio donde trabajó un semestre con jornada parcial y al momento de la evaluación trabajaba para empresa free lance en Talca donde sus ingresos no superaban los $300.000.-

5.- Colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. *Que, sobre este punto y no obstante existir el antecedente respecto de la señora [Matilde] trabajó para el señor [César] 4 meses en el año desde el 2010 al 2020, lo cierto es que, de la declaración de la demandante reconvencional, refrendada por, no sólo las pericias sino también, los testigos que depusieron en estrados, los que señalan que ella asumió un rol de cuidado de sus hijos y del hogar, y el demandado el rol de proveedor; por ello, no puede desconocerse que en la estructura tradicional de familia que las partes sostuvieron, en que el varón actuaba como proveedor, el soporte de cuidado del hogar lo brindó la cónyuge demandante.*

En consecuencia, conforme la prueba rendida, se puede concluir que la forma en que las partes estructuraron los roles y funciones en el matrimonio ha operado en perjuicio de doña [Matilde], demandante reconvencional, encontrándose al término del vínculo, en una situación económica, y emocional desmedrada en comparación con el demandado reconvencional don [César]. Por lo que, el carácter de "cónyuge más débil" de la

demandante reconvencional, se da por establecido, y la entidad del daño, dado el desequilibrio en la situación actual entre uno y otro, ha de estimarse como grave, resultando necesario que el demandado compense el menoscabo causado a su cónyuge.-

VÍGÉSIMO: *Que, teniendo en consideración que la última remuneración que percibió doña [Matilde] antes de dedicarse completamente a sus hijos y labores del hogar que compartió con su cónyuge, laborando para la empresa agrícola Frutifor, decía relación al momento de su desvinculación, con* **$701.938**, *lo que reajustado de conformidad con el IPC al día de hoy da un valor* **$1.337.894**, *y considerando que los meses, no trabajados a consecuencia, del cuidado de los hijos y labores del hogar común dicen relación con 11 años y 2 meses (calculado desde que la cónyuge deja de trabajar hasta el quiebre de la convivencia entre las partes), a lo que se les debe restar 4 meses por cada año desde el año 2010, hace un total de* **94 meses a compensar.**

No obstante, de dicho dinero, no puede entenderse que la actora reconvencional, de haber trabajado, lo hubiere dedicado 100% al ahorro, estimándose que dado que el demandado era completamente el proveedor de la familia, se estima que doña [Matilde] podría haber ahorrado un 50% de su sueldo, lo que hace concluir que el monto a que debería ascender la compensación económica demandada es de **$62.881.018,** *el que será aumentado conforme a la mala fe que se ha acreditado en un 10%, haciendo un total a pagar por este concepto de* **$69.169.119.-** *pagadera en la forma que se indicará en lo resolutivo de este fallo.-*

VIGÉSIMO PRIMERO: *Que la existencia de una pensión alimenticia por el monto de $1.300.000 más gastos de educación y salud de los niños que pagaría el demandado a la actora, en nada altera lo razonado desde que aquellos son alimentos a que este se encuentra obligado en razón de las obligaciones parentales que mantiene para con sus hijos y que en nada puede influir al momento de determinar la cuantía de la compensación económica.*

VIGÉSIMO SEGUNDO: *Que, no se hará lugar a hacer efectivo el apercibimiento solicitado al demandante principal, al no haber exhibido los certificado de dominio de los bienes de las sociedades en que tiene participación el señor [César], al estimar que dicha información fue obtenida a partir del oficio del Servicio de Impuestos Internos incorporado por la demandada principal.-*

Y, visto, además, lo dispuesto por los artículos 1698 y siguientes del Código Civil; artículos 42 N° 4, 53 y siguientes de la Ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil; 4° N° 4 y 24 de la Ley sobre Registro Civil; y artículos 55 y siguientes de la ley 19.968, **se declara:**

I. *Que* **SE RECHAZA** *la demanda de divorcio por cese de convivencia superior a tres años interpuesta por don* **[CÉSAR],** *cédula nacional de identidad N°NUM000, en contra de doña* **[MATILDE]**, *cédula nacional de identidad N°NUM001, por las razones ya expuestas en las consideraciones de la sentencia.*

II. *Que se* **ACOGE LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE DIVORCIO POR CULPA**, *interpuesta por doña* **[MATILDE]**, *cédula nacional de identidad N°NUM001, en contra de don* **[CÉSAR],** *cédula nacional de identidad N°NUM000, declarando terminado por la causal del articulo 54 número 2 de la Ley 19.947, el matrimonio celebrado el día 8 de noviembre de 2008, inscrito bajo el número NUM003 del Servicio de Registro Civil de la circunscripción de Lontué, bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, circunstancia que deberá subinscribirse en la partida respectiva, adquiriendo los cónyuges el estado civil de divorciados.*

III. *Que se* **ACOGE PARCIALMENTE LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE COMPENSACION ECONOMICA,** *interpuesta por doña* **[MATILDE]**, *cédula nacional de identidad N°NUM001, en contra de don* **[CÉSAR],** *cédula nacional de identidad N°NUM000*, *regulándose en definitiva en la* **suma de $69.169.119 pesos, debidamente reajustada,** *pagadero en una sola cuota, a partir del mes que quede ejecutoriada la sentencia.*

IV.- *Que se condena en costas a la demandante principal y demandada reconvencional.-*

Regístrese, notifíquese, certifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT N° C-16-2024

Dictada por doña **Paula Roca Berrocal**, *Juez Titular del Juzgado de Letras y Familia de Molina.*